

ترجيحات الشيخ ياسر في شرح صحيح مسلم بشرح النووي

كتاب البيوع — كاملاً (ص 1-105 من التفريغ)

منهجية الاستخراج

- ◆ المصدر: هوامش (حواشي) تفريغ شرح صحيح مسلم بشرح النووي، وهي موضع تعليقات الشيخ ياسر وترجيحاته؛ أما «تعليق الإمام النووي» فمن المتن.
- ◆ كل مسألة مصوغة في أربعة عناصر: المسألة، تعليق الإمام النووي، الأقوال الأخرى، ترجيح الشيخ ياسر.
- ◆ ما كُتِبَ بجواره «(فتوى)» مأخوذ من أسئلة وفتاوى أُجيب عنها في الهامش، ولا يقابلها كلام للنووي في المتن.
- ◆ ما في الهوامش أسفل الصفحات هو بقية كلام الشيخ في المواضع نفسها (شرح ألفاظ، وتعليقات حديثة وتاريخية وعقدية، ومناقب)، نُقل حتى لا يسقط شيء من كلامه.
- ◆ الأرقام بين القوسين بجوار كل مسألة هي أرقام صفحات التفريغ للرجوع إليها والتحقق.
- ◆ تمت مراجعة الملخص الشخصي كفهرس مساعد فقط، وكل المسائل الواردة فيه ضمن هذه الدفعة موجودة هنا.

الفهرس

باب إبطال بيع الملامسة والمنايذة (ص 1-4)	3
باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (ص 4-8)	4
باب تحريم بيع حبل الجيلة (ص 9-11)	7
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (ص 13-21)	9
باب تحريم تلقي الجلب (ص 22-26)	15
باب تحريم بيع الحاضر للبادي (ص 27-28)	18
باب حكم بيع المصرة (ص 28-32)	19
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (ص 33-42)	21
باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (ص 42-43)	25
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (ص 45-50)	27
باب الصدق في البيع والبيان (ص 51)	31
باب من يخدع في البيع (ص 52-54)	32
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (ص 57-65)	34
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (ص 69-76)	38
باب من باع نخلاً عليها ثمر (ص 78-83)	41
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين (ص 83-90)	45
باب كراء الأرض (ص 91-101)	49

باب إبطال بيع الملامسة والمناذرة (ص 1-4)

المسألة ١٣٤٦: معنى لفظ «البيع» و«الشراء» وإطلاق لفظ البائع على كل من المتبايعين (التفريغ ص ١)

تعليق الإمام النووي: قال الأزهرى: تقول العرب: بعثُ بمعنى بعثُ ما كنت ملكته، وبعثُ بمعنى اشتريته، وكذلك شريبتُ بالمعنيين، وكل واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع، وكذا قال ابن قتيبة: بعث الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته، وكذا قاله آخرون من أهل اللغة. ويقال: بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. قال الجوهرى: كما يقول: مخيط ومخيوط. قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة. قال المازرى: كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس. والابتياح الاشتراء وتبايعا وباعته ويُقال: استبعته أى سألته البيع، وأبعث الشيء أى عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها، وبُوع لغة فيه، وكذلك القول في قيل وكيل.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: فالناس في الأغلب الأعم تطلق البائع على من يبيع سلعة، والمشتري على من يدفع الثمن «نقوداً»، لكن في الحقيقة الثمن مباعاً في مقابلة السلعة، فكلاهما بائع. ولذلك يُقال «المتبايعان» فكل منهما بائع.³²¹

المسألة ١٣٤٧: تفسير بيع الملامسة وبيع المناذرة: ما هما؟ وما تأويلاتهما الثلاثة؟ وما الفرق بين اللبس الكافي والجعل بيعاً؟ (التفريغ ص ٢-٤)

تعليق الإمام النووي: وأما نهيه ﷺ عن الملامسة والمناذرة فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره، ولا سجدنا لانه أوجه في تأويل الملامسة: أحدها تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه: بعثكه بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. والثاني أن يجعل نفس اللبس بيعاً فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث أن يبيعه شيئاً على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره. وهذا البيع باطل على التأويلات كلها. وفي المناذرة أوجه أيضاً: أحدها أن يجعل نفس النذب بيعاً وهو تأويل الشافعي، والثاني أن يقول: بعثك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع، والثالث المراد نبذ الحصة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصة وهذا البيع باطل للغرر. قوله: (ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض) معناه بلا تأمل ورضى بعد التأمل والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الوجه الأول (تأويل الشافعي): أن يشتري ثوباً مطوياً أو في ظلمة بشرط أن يقوم اللبس مقام النظر. الوجه الثاني: أن يجعل نفس اللبس (أو النذب) بيعاً. الوجه الثالث: أن يبيعه على أنه متى يمسه انقطع الخيار.

ترجيح الشيخ ياسر: فالفرق بين الأول والثاني: أن الأول يقول له قبل أن يشتري وهو يساوم يقول له إذا لمسته قام لمسك مقام نظرك فيعرفه قبلها، فالأول يجعله مساومة ويلزمه البيع باللمس، وأن اللبس كاف في معرفة السلعة وصفاتها، ويكون البيع بصيغة، أما الثاني فيجعل اللبس نفسه بيع. فيزعم أن اللبس كاف، فهذا يفقده معرفة عيوب السلعة. فبمجرد أن يلمسه فقد تم البيع. (والصحيح أن يقال "في الكتاب" أي كتاب مسلم هذا حيث قال: «عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نُهي عن بيعتين الملامسة والمناذرة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحدٍ منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمناذرة أن ينبذ كل واحدٍ منهما ثوبه إلى ثوب صاحبه»). والمناذرة: بمجرد إخراج الذي معك وقع البيع.⁶⁵⁴

¹ (ص 1) بمعنى أنه يُقال "باع" بالمعنيين، و"اشتري" بالمعنيين، كقوله تعالى (وشروه بثمن بخس)، أي باعوه.

² (ص 1) فوزن "مبيع" هو "مفعول"، والآخرين يجمعونه "مفيل"، فواو المفعول انقلبت ياءً.

³ (ص 1) الذي هو "مفيل".

⁴ (ص 3) وهو المسام الذي يساوم على السلعة.

⁵ (ص 3) أي من أنواع الخيار الأخرى.

⁶ (ص 4) أي بمجرد إخراج الذي معك وقع البيع.

باب بطلان بيع الحصة والبيع الذي فيه غرر (ص 4-8)

المسألة ١٣٤٨: ضابط بيع الغرر وأنه أصل عظيم من أصول البيوع: النهي عن بيع الغرر وجوامع الكلم، وهل يدخل فيه التأمين وغيره؟ والإجارة المجهولة المدة (الإيجار القديم) (التفريغ ص ٤-٥)

تعليق الإمام النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: أي بعثك من هذه الأرض بقدر رميك بهذه الحصى، المسافة التي تقع عندها الحصة هي أرضك وهي بكذا، وهذا داخل في الغرر، والملامسة والمنازمة على جميع التفسيرات مبني على النهي عن بيع الغرر لأنه غير معلوم، لأن الأصل في بيع الغرر أنه من جنس الميسر، فعندنا الأصول الكبرى في البيوع المحرمة "الربا والميسر وما أعان على حرام" الغرر هو أكثر صور الميسر المعروفة، والميسر محرم لأنه قمار ومغامرة وغير معلوم، فكل ما كان عن شيء مجهول فهو محتمل أن يربح ربحاً كبيراً ويحتمل أن يخسر خسارة كبيرة، بمجرد الاحتمال، فهو يُقدم على شيء مجهول وهذا خطر عظيم ومن هنا كان الحديث الآتي وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصة وعن بيع الغرر) وهو حديث عام في غاية الأهمية. هو حديث من جوامع الكلم لأن عامة البيوع التي تُحرّم من جهة الجهالة، داخله في هذا الحديث، وكذا كل العقود التي فيها جهالة، كعقد التأمين على الحياة وضد الحريق والحوادث، كلها تحريمها مبنية على النهي عن بيع الغرر، لأنه باع احتمالاً، باع شيء قد يقع في المستقبل، فهو كأن يقول له "إذا مات فلان لزمني أن أعطيك ألفاً" فهو قد باع احتمال. ومن ذلك الإجارة المجهولة المدة، فالإيجار القديم نقول أنه باطل ومحرم لأن المدة مجهولة فإلى متى يستأجر، فلا بد وأن يوجد قدر محدد معلوم من المنفعة، لأن الإجارة نوع من البيع فهي بيع منافع، فالمدة غير معلومة الملزمة للطرفين، ومن هنا يقع ضرر عظيم مع تغير الأسعار وغير ذلك، فالإيجار القديم مثلها هو باطل قانوناً الآن هو باطل شرعاً.

المسألة ١٣٤٩: بيع الحصة: تأويلاته الثلاثة، وكيف يُقطع الخيار برمي الحصة؟ (التفريغ ص ٥)

تعليق الإمام النووي: أما بيع الحصة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعثك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصة التي أرميها، أو بعثك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصة. والثاني أن يقول: بعثك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصة. والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصة بيعاً، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصة فهو مبيع منك بكذا.

الأقوال الأخرى: التأويلات الثلاثة عند الشافعية: (١) ما وقعت عليه الحصة، (٢) الخيار إلى أن يرمي بالحصة، (٣) جعل الرمي نفسه بيعاً.

ترجيح الشيخ ياسر: فيقطع الخيار إلى أن يرمي الحصة، لو لم تلغي العقد قبل أن أرمي الحصة، فالبيع يلزمك.

المسألة ١٣٥٠: بيع الآبق (العبد الهارب) وبيع ما لا يُقدر على تسليمه: حكمه وصورته المعاصرة (السيارة المسروقة) (التفريغ ص ٥)

تعليق الإمام النووي: النهي عن بيع الغرر يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة: كبيع الآبق.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: وهو أن يبيعه عبده الهارب وهو لا يعلم مكانه، وبالتالي سيده الجديد عليه أن يبحث عنه وبالتالي ربما يجد هارباً لا يعلم مكانه ولا يعلم ما به باعه بثمن بخس أو لا يخرجه ونصيبه ومثل من سرقت منه سيارة، فيقول له اشتريتها منك بألف جنيه ولو وجدتني فهي لي، وإذا لم أجدها ذهبت على ألف جنيه، فهذا بيع غرر باطل.

المسألة ١٣٥١: بيع المعدوم والمجهول وما لا يُقدر على تسليمه: بيع حبل الحبلة وبيع الشقق قبل أن تُبنى وبيع ثمار السنين القادمة (التفريغ ص ٦)

تعليق الإمام النووي: ومنه بيع المعدوم والمجهول وما لا يُقدر على تسليمه.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: وهو الشيء الذي لم يوجد بعد، مثل بيع حبل الحبلية، ومثلها بيع الشقق قبل أن تُبنى لأنها معدومة، وصاحبها سوف يكلفها بعد ذلك، فربما ترتفع الأسعار أو تنخفض، ففيها بلا شك غرر كبير. كقوله "بعتك أحد هذه الأثواب" ولزم البيع، أو يقول "بعتك سلعة من هذا الدكان"، فهذا لا يجوز فلا بد وأن يُحدد السلعة ويتفق على ثمنها. مثل بيع الثمار لسنوات قادمة وهو شر من بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فهذا من ضمن بيع المعدوم والمجهول وغير المقدور على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليها كذلك، كلها تدخل في هذا، فثمار السنة القادمة التي لم توجد أصلاً، فكيف تم ملكه عليها.⁸⁷

المسألة ١٣٥٢: بيع ما لم يتم ملك البائع عليه (لعدم القبض): وهل يدخل في الغرر، وما حكم البيوع التي تتم بالنقد (الشبكة العنكبوتية) وبيع ما لم يُقبض؟ (التفريغ ص ٦)

تعليق الإمام النووي: ومنه ما لم يتم ملك البائع عليه.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: الراجح في مسألة عدم تمام الملك بعدم القبض لأنها مازالت خارج الضمان، وهذا أصل مهم جداً ويدخل في الغرر بالإضافة إلى أنه ذريعة إلى الربا، وهو بيع ما لم يُضمن وما لم يُقبض، مثل بيع المراجعة التي تتم، ومثل معظم البيوع التي على "النقد" الشبكة العنكبوتية، فيشتري ويبيع وهو جالس وهو لم يستلم شيئاً ولا وكيل له يستلم، فلم يتم الملك.

المسألة ١٣٥٣: بيع السمك في الماء الكثير (والقليل) (التفريغ ص ٦)

تعليق الإمام النووي: ومنه بيع السمك في الماء الكثير.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: والكثير لأنه لو أتى له بحوض فيه ماء قليل، فيمكنه معرفة السمك وعدده فيكون جائزاً، بخلاف أن يبيعه السمك الذي في البحر، فيقول له اشترى ما تخرجه هذه الشبكة، أو السمك الذي يأتي به المركب في هذه المرة، سوف اشتريه بكذا.

المسألة ١٣٥٤: بيع اللبن في الضرع والحمل في البطن وبيع الصبرة مبهماً وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه (التفريغ ص ٦)

تعليق الإمام النووي: ومنه اللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهماً — وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك. وكل هذا يبيعه بطل لأنه غرر من غير حاجة.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: فيقول بعتك جزء من كومة الطعام هذه، فهذا الجزء غير محدد. فأى الأثواب باع وأي الشياه قد بيعت، بخلاف أن يقول له اختر منهم واحدة وأتي بها، فالبيع سوف يتعين على هذه المختارة.

المسألة ١٣٥٥: الغرر المغتفر عند الحاجة: بيع الجهل بأساس الدار، وبيع الشاة الحامل واللبن في ضرعها، وبيع الجبة المحشوة، وإجارة الدار شهراً، ودخول الحمام بالأجرة، والشرب من السقاء، وبوفيه مفتوح (التفريغ ص ٦-٧)

تعليق الإمام النووي: وقد يُحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة: كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل الشاة ولبنها. وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير: منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يُر حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين. وأجمعوا على جواز

⁷(ص6) وهو الشيء الذي لم يوجد بعد، مثل بيع حبل الحبلية.

⁸(ص6) كقوله "بعتك أحد هذه الأثواب" ولزم البيع، أو يقول "بعتك سلعة من هذا الدكان".

دخول الحَمَام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مُكثهم. وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا. وأجمعوا على بطلان بيع الأَجَّة في البطون والطير في الهواء.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: ولكنه يمكن أن يتحقق بالوصف ، حتى لا يكون الكلام في هوالاً. فهو قد يلها وهي حلال فالحمل تابع للمقصود الأكبر، ومثل أشياء كثيرة لها باطن لا نعلمه. كالبدة التي في أكتافها سفنج. ومثله البوفيه المفتوح، فيقول له أدخل كُل طالما سوف تملء بطنك، والناس سوف تتفاوت في كمية الأكل، ولكن في النهاية معروف سوف يأكل كم من الطعام.

المسألة ١٣٥٦: ضابط بطلان البيع بسبب الغرر وصحته: متى يُغتفر الغرر؟ (الحاجة وعدم إمكان الاحتراز والغرر الحقيق) وبيع العين الغائبة (التفريغ ص ٧-٨)

تعليق الإمام النووي: قال العلماء: إنما رآه بطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده عليها ذكرنا، وهو أنهما نهيان صحت حلالة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكل الغرر دقيقاً اجتزأ البيع وإلا فلا، وما وقع في بعض مسائل البيع من اختلاف العلماء في صحة البيع وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القواعد، فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع والله أعلم. واعلم أن بيع الملامسة والمناذرة وبيع حبل الحبل وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهاها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر، ونُهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة.

الأقوال الأخرى: بعضهم يرى الغرر دقيقاً فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل.

ترجيح الشيخ ياسر: فيمكن أن يكون الشيء غائباً ولكنه موصوف ، فهي ليست موجودة في مجلس العقد فهناك فرق بين الغائب وبين المعدوم والعبد الأبق والمجهول، فالغائب كمن عنده أرض في مكان وقمت بوصفها للمشتري وصفاً دقيقاً محدداً معالمها وحدودها، وهو الآن في مجلس التعاقد، ليست الأرض حاضرة، فيصح أن أعقد هذا العقد طالما أن الأوصاف قد بُينت وهو لم يراها بعد، فهو قد حدد معالمها فهي ليست مجهولة ولا معدومة.

(والمراد بقوله «يجعله كالمعدوم» أي يجعل الغرر معدوماً).⁹

⁹(ص8) أي يجعل الغرر معدوماً.

باب تحريم بيع حبل الحبل (ص 9-11)

المسألة ١٣٥٧: تفسير بيع حبل الحبل: هل هو البيع بثمان مؤجل إلى أن تلد الناقة وولدها، أم بيع ولد الناقة الحامل في الحال؟ ومتى يُقدّم تفسير الراوي؟ (التفريغ ص ٩-١٠)

تعليق الإمام النووي: واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبل: فقال جماعة: هو البيع بثمان مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيد معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف، ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدّم إذا لم يخالف الظاهر. وهذا البيع باطل على التفسيرين: أما الأول فلأنه بيع بثمان إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسماً من الثمن، وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الجمهور (مالك والشافعي ومن تبعهم): هو البيع إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها (أجل مجهول). أبو عبيد معمر بن المثنى وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال (بيع معدوم). والبيع باطل على التفسيرين.

ترجيح الشيخ ياسر: بمعنى أنه إذا وجد تفسيرين محتملين، فمن ضمن المرجحات بين الاحتمالات تفسير الراوي. وهذا كلام حسن وصحيح عني في تفسيره لرايهم مقدم إذ لا يُلحظ في ظاهره، فإذا خالفنا لظاهره، فذكر في حاشيته قول هذا الراوي كدليل أم لا، فإذا لم يصلح دليلاً، كمسألة اختلف فيها الصحابة، وهذا رأي بعضهم، فلا يجعل هذا مخصصاً للعموم الأدلة ولا صارقاً لظواهرها إلى معانٍ مؤولة، أما إذا كان يصلح دليلاً كما هو قول الصحابي الذي لم يُعرف له مخالف عند أكثر العلماء، فنعم عند ذلك يصلح مخصصاً، ولكن إذا لم يتشر أو عُرف له فيه مخالف، فهذا ليس بدليل، عند عامتهم. والصحيح أن مخالفة التابعي تقدر في كون قول الصحابي حجة، لأن التابعي ربما أخذ هذا عن صحابي لم يذكره وإذا لم يُجْمع مع العلماء في زمن عن قول معين، فليس بعضهم بجهة على بعض خصوصاً وأنزواية مسلم عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتدبأ يعون لعل لا يجوز إلى حبل الحبل إلى أن قال (فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك) فالحديث ليس موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما فقط بل ظاهره الرفع، فقله "نهاهم عن ذلك" صريح في أنه ﷺ نهاهم عن هذا البيع.¹¹¹⁰

المسألة ١٣٥٨: جهالة الأجل في بيع حبل الحبل (التفسير الأول): هل يدخل فيه البيع بالتقسيط والزيادة في الثمن لأجل الأجل؟ وهل تُحرّم الزيادة في زمن النسيئة؟ (التفريغ ص ٩-١٠)

تعليق الإمام النووي: أما الأول فلأنه بيع بثمان مؤجل إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسماً من الثمن.

الأقوال الأخرى: بعض المعاصرين لا تجوز الزيادة في زمن النسيئة عن ثمن المثل الحال (قولهم مخالف لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع}).

ترجيح الشيخ ياسر: فالتفسير الأول مردّه إلى جهالة الأجل، والتفسير الثاني مردّه إلى جهالة المبيع، وهو مثل الحديث الذي قبله نهى عن بيع الغرر، فهو أحد صور بيع الغرر، وكما ذكرنا مردد بيع الغرر إلى الميسر من المخاطرة والمقامرة، فهو شيء مجهول ربما كان غالباً وربما كان رخيصاً، ربما كان سليماً وربما كان معيباً. وأما جهالة الأجل، فإن الأجل يأخذ قسماً من الثمن، بمعنى لأجل وجود أجل يتغير السعر، وهذا مما لا يُنازع فيه أحد من السلف، أعني تغير السعر لوجود الأجل، وإنما يُنازع في ذلك بعض الأفاضل المعاصرين ممن يرى عدم جواز الزيادة في زمن النسيئة عن ثمن المثل الحال، وهذا كما ذكرنا مخالف لعموم قوله تعالى (وأحل الله البيع)، وهذا الحديث على تفسير ابن عمر يوضح هذا الأمر أيضاً وإنما نهى عنه لأجل جهالة الأجل، فلما كان الأجل مجهولاً، كان بمثابة عدم تحديد السعر بصفة نهائية لأن بيع السلعة حالة، غير بيعها على سنة، غير بيعها على أربع سنين مثلاً، فلا شك أن هذا يخالف صاحب رأس المال يريد أن يرجع إليه رأس ماله في حوزة أسرع ومعلوم أن هذا لا يثبت فيه من التحديد، أعني أنه إن كان يبيع مؤجل فلا بد فيه من تحديد موعد تسديد هذا الثمن.¹²

¹⁰ (ص 9) مثل "رجل علامة"، أي كثير العلم، كأنها ليست جمعا وإنما هي مفرد، بمعنى الحابل، والهاء للمبالغة، والأول أظهر.

¹¹ (ص 9) الذي يظهر والله أعلم أنها تُستعمل في الحيوان بقرينة كما دل عليه هذا الحديث.

¹² (ص 10) أي أن المدة تؤثر على الثمن، فالمدة مجهولة والثمن بذلك أصبح مثل المجهول.

المسألة ١٣٥٩: البيع «إلى الميسرة»: هل يجوز؟ ومتى يُطالب بالثمن إذا باع حالاً وأجله بعد البيع، وإذا حدد أجلاً (وعد المقرض) (التفريغ ص ١٠-١١)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض لها الإمام النووي في المتن (المسألة من تعليقات الشيخ وفناواه في الهامش).
الأقوال الأخرى: القرض: كثير من العلماء يرون أن له أن يُطالب بحقه في أي وقت حتى لو أنظره إلى مدة. مالك: إذا وعد صاحبه بالانتظار إلى مدة محددة فليس له أن يعود في تبرعه وهبته وليس له أن يطالبه بالمال فوراً، وهذا أصح لأن الوفاء بالوعد واجب على الصحيح.

ترجيح الشيخ ياسر: مسألة: هل لو قال له: بعثك هذا إلى الميسرة فتسد حين تجد ميسرة، لأنه يعلم ذلك، بخلاف ما إذا حدد جلاً يستحق له قبل ذلك لغيره ما إذا حدد جلاً جزئياً ثم طال له ثمن قبله لضافاً إليه ما إذا باعه حالاً ثم أنظره بالثمن، فله أن يطالبه في أي وقت طالما كان عنده مال يمكن أن يسد منه، فذلك على الأقل السلعة الجبلية، فإنه يمكن أن يبيعها ويُسدد من ثمن بيعها أو يخذلها بقيمة دينه إذا أراد أن يفعل ذلك، فذلك تقول: أن من باع حالاً، وأجل الثمن بعد أن باع، فهو دينٌ مؤجل، فإذا كان عنده مال فيمكنه أن يطالب بتسديد الثمن في أي وقت ولو أن يبيع ماله، ولا يلزم أن تكون الميسرة أن يوجد في يده نقود سائلة، فلا يلزم أن يكون عنده ذهب وفضة أو عملات بيده بل لو كان عنده مل كقفل أو أرض أو بضعة أو نحو ذلك، فهذا له أن يطالبه في أي وقت شاء طالما لم يحدد أجلاً، أما إذا حدد أجلاً لزمه أن ينتظر إلى الأجل، والصحيح أن هذا في البيوع وفي القروض كذلك، أما البيوع فهم لا يختلفون في ذلك، أعني أنه إذا حدد في البيع أجلاً فليس له أن يرجع في ذلك الأجل، ولا يجوز له المطالبة بهذا الثمن فوراً أو بعد دين حتى ينقضي الأجل، وأما في القرض، فهذا الذي قل فيه كثير من العلماء يصح له أن يطالب بحقه في أي وقت حتى لو أنظره إلى مدة، وقال مالك أنه يلزمه أن ينتظر طالما قبل أن يخرج هذا المال من ملكه إلى مدة محددة وقد وعد صاحبه على الانتظار إلى هذه المدة، حتى ولو كان على سبيل التبرع، فليس له أن يعود في تبرعه وهبته وليس له أن يطالبه بالمال فوراً، وهذا أصح لأن الوفاء بالوعد واجب على الصحيح وقد وعده أن يظل المال في يده فلا يطالبه به إلا حين يحسب في المدة التي حددها.

المسألة ١٣٦٠: كيف نقول «بيع معدوم» في بيع ولد الناقة الحامل؟ ولماذا لا يجوز بيع ما في بطنها الآن؟ وصورة بيع ثمار السنين وإجارة الحدائق للثمر (التفريغ ص ١١)

تعليق الإمام النووي: وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه والله أعلم.
الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: كيف نقول بيع معدوم؟ متمور كما ذكرنا ما إذا كان ليس موجوداً وجوداً مستقلاً، فهو مثلاً جزء من هذه الناقة الحامل، فيمكن أن يُباع تبعاً، ويمكن أن يُقال أن البيع المعدوم فيها إذا كانت الناقة ليست بحامل، فيقول له أبيع لك من بطونها خمسة، فكل واحد تلده سوف أعطيه لك، فهو هنا معدوم تماماً، ولعل هذه الصورة هي التي يقصدها النووي رحمه الله، فلا يلزم أن تكون الناقة حاملاً في هذا البيع، بل يمكن أن تكون الناقة أو شاة ليست حاملاً وإنما يبيع له ما سوف تنتجه. وكذلك فهو ليس مملوكاً له أنه غير موجود أصلاً، فلا يتصور وجوده كما ذكرنا في بيع الثمر لسنين، فإنها معدومة وغير مملوكة وغير مقنونة على تسليمها وهو ما يُسمونه إجارة حدائق الفاكهة لسنين، وهو في الحقيقة إنما يريد الثمر لا يريد أن يؤجر الأرض فلا دخل له بالأرض ولا يريد لها، وهذا من نفس الجنس تماماً، فلا يجوز له أن يبيع ما في بطون الحيوانات التي سوف تحملها مستقبلاً، فإنه إذا كان لا يجوز له أن يبيع ما في بطن الحبل دالة وجوده في الحبل، فلا أولى فلا يجوز أن يبيع ما سوف تحمله إذا حبلت باعتبار ما سيكون. لماذا لا يجوز له أن يبيع ما في بطنها الآن وهو موجود؟ لأنه كما ذكرنا وجوده غير مستقل، وهو غير مقدور على تسليمه لأنه ربما مات في بطنها وهو مجهول الأوصاف. ولذلك نقول بالضبط الثمار التي تنتج بعد حين، فإذا كان لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقد خرجت، فكيف يجوز أن تُباع قبل أن توجد أصلاً لسنين قادمة، فهذا من جنس بيع حبل الحبل، لأجل عدم القدرة على التسليم وأنه معدوم ولأنه مجهول وغير مملوك للبائع الآن.

باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (ص 13-21)

المسألة ١٣٦١: البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه: ما صورتها، وفي أي خيار يكون ذلك؟ (التفريغ ص ١٣)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) أما البيع على بيع أخيه: فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيل: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بكذا من ثمنه أو أجود منه بثمنه. وكذا ذلك، وهذا حرام. ويحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: فهذا يكون في مدة الخيل سواء كان في خيل المجلس أو خيل الشرط أو خيل العيب، أو في أي نوع من أنواع الخيار الذي من حق البائع أو المشتري أن يفسخ فيه البيع، فإذا قال له افسخ وأنا أبيع لك أو وأنا أشتري منك، بدلاً من هذا البيع، فهذا قد دخل في التحريم.

المسألة ١٣٦٢: السوم على سوم أخيه: متى يحرم؟ (بعد المراودة والاتفاق على السعر)، والفرق بين البيع والسوم، وبيع المزايدة «من يزيد؟» (التفريغ ص ١٤)

تعليق الإمام النووي: قوله لا يسم المسلم على سوم أخيه) أما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقده، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: أي أنه قد حصلت مراودة واتفقا على السعر ولكن لم يحصل الإيجاب والقبول، أو المصلحة فيمن لا يشترط الإيجاب والقبول وهو الصحيح، فيقول له أخذها بكذا من ذلك، فهذا يستند منه البيع في المزداد أو في من يزيد باصطلاح الحديث. فالفرق بين البيع والسوم، فهذا بعد إتمام البيع، والسوم قبل إتمام البيع بعد الاتفاق. حديث أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ باع حلاًساً وقدحاً، وقال: "من يشتري هذا الحلس والقدح"، فقل رجل: أخذتهما بدرهم، فقل النبي ﷺ: "من يزيد على درهم، من يزيد على درهم؟"، فقلطه رجل درهمين: فباعهما منه "هذا حديث حسن"، (ت) 1218 [قل الألباني: ضعيف، وقل الأرناؤوط: ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (2141) أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبر فاحتاج، فآخذه النبي ﷺ فقال: "من يشتريه مني" فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه. وقد ترجم البخاري عليه فقال: (باب بيع المزايدة)، وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغام فيمن يزيد. قال ابن بطال كما في "فتح الباري" 4/355: شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: "من يشتريه مني؟" قال: فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه عليه. قال الشيخ ياسر: قل ذلك على أنه يستند من هذه الصورة صورة من يزيد، فالبيع هو في الأصل من يقول: من يزيد في الثمن؟ فمثل هذا فلا بأس به. أما إذا كان البائع لا يبيع في المزداد وإنما يبيع بيعاً معتاداً فليس له أن يدخل في المساومة ولا بعد البيع ليغير ذلك العقد.

المسألة ١٣٦٣: إباحة البيع والشراء فيمن يزيد (المزداد) وكراهة بعض السلف لها: هل يدخل صاحب السلعة نفسه تحت النهي؟ (التفريغ ص ١٥)

تعليق الإمام النووي: وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد. وقال الشافعي: وكره بعض السلف.

الأقوال الأخرى: بعض السلف: كرهوا البيع فيمن يزيد.

ترجيح الشيخ ياسر: وذلك خوفاً من أن يدخل تحت هذا الحديث، ولكن الحديث الحسن وإن ضعفه بعض العلماء في أن رسول الله ﷺ قال "من يزيد على درهم، من يزيد على درهم؟"، فأعطاهما رجل درهمين: فباعهما منه، هو صريح في أنه صورة مستثناة من عموم هذا الحديث، والجمع بينهما ممكن، في أن هذه الصورة التاجر نفسه هو الذي

يقول من يزيد؟ وهو لم يرَضْ ابتداءً ولم يتفقا على الثمن، بل ولم يتم الاتفاق أصلاً، فهو يُشبهه الخطبة على خطبة أخيه الذي لم يُصرَّح له بالقبول وما زال الأمر فيه أخذ ورد ومساومة.

المسألة ١٣٦٤: قاعدة: هل يقتضي النهي الفساد (بطلان العقد) مع التحريم؟ (النهي لذات الشيء / لوصف لازم / لوصف خارج، والفرق بين الفاسد والباطل) وتطبيقها على البيع على بيع أخيه والتصرية وتلقي الجلب (التفريغ ص ١٥)

تعليق الإمام النووي: وقال داود لا ينعقد (البيع على بيع أخيه). وعن مالك روايتان كالمذهبيين. وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد.

الأقوال الأخرى: داود الظاهري لا ينعقد البيع. مالك: روايتان كالمذهبيين. الحنفية: يفرقون بين الفاسد والباطل (النهي يقتضي الفساد لا البطلان). الجمهور: الفاسد والباطل مترادفان.

ترجيح الشيخ ياسر: أما مسألة: صحة البيع من عدمه: فهي مبنية على أن النهي هل يقتضي الفساد مع التحريم مطلقاً، أم أنه إنما يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم؟ الصحيح أن النهي يقتضي التحريم مطلقاً ما لم يصرفه صارف، فهذه مسألة اقتضاء النهي للتحريم كحكم تكليفي، أما اقتضاء النهي للفساد كحكم وضعي بمعنى أن الشرع جعله علامة على أمر معين، فهو الحكم ببطلان أو الصحة، فالأحكام الوضعية هي: [السبب — الشرط — المانع — الصحة — الفساد] والفساد مرادف للبطلان عند جماهير العلماء خلافاً للحنفية، والصحيح أنه لا فرق بين الفاسد والباطل وهو قول الجمهور. ومن هنا نقول أن الرسول ﷺ قد نهى عن بعض البيوع وحرّمها، وقال العلماء كذلك بالتحريم، وفي نفس الوقت صححها على خيار، مثل ما قال في المصراة «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار فلائذ أليم فلي ركنها ركة معها صلحاً من طعم لا سر» مسلم، فنهى عن التصرية وقل «فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعاً من تمر» مسلم، فدل ذلك على أنه رغم أن بيع المصراة منهي عنه وحرّم، ومع ذلك فقد صححه النبي ﷺ، وهذا يقوي جداً مذهب من يفرق بين النهي عن الشيء لذاته كبيع الخمر والخنزير والأصنام والميتة، وبين النهي عن شيء لوصف خارج ليس لذاته ولا لوصف لازم، ومن هنا كان هذا الأمر، فهذه الشاة المصراة لا يُنهى عن بيعها لذاتها وإنما لأجل الغش الذي حدث في كمية اللبن، فأعطى للمشتري الخيار في أن يفسخ أو يُبَيِّع البيع مع كونه قد صحح البيع، وكذا في تلقي الجلب فقل ﷺ لا تلقوا الجلب. فمن تلقاها شترى منه فلا ذأ تسيبها لسوقه هو بالخيار مسلم وهو صريح في النهي عن لبيع هو محرّم كما هو ظاهر الحديث وفي نفس الوقت البيع صحيح، فهذا يؤكد مذهب جمهور العلماء في التفرقة بين النهي عن الشيء لذاته وبين النهي عن الشيء لوصف خارج.

المسألة ١٣٦٥: ما أثر الحكم بصحة البيع المنهي عنه أو بطلانه؟ (انتقال الملك، البيع المحرّم لذاته كالخمر، التوبة والتصرف في الثمن المحرم، ومهر البغي وحلوان الكاهن والفائدة الربوية) (التفريغ ص ١٥-١٧)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض لها الإمام النووي في المتن (المسألة من تعليقات الشيخ وفتاواه في الهامش). **الأقوال الأخرى:** الجمهور: البيع صحيح مع التحريم (إذا كان النهي لوصف خارج). الحنفية والشافعية: النهي لوصف لازم يقتضي الفساد، أما لوصف خارج فالبيع صحيح.

ترجيح الشيخ ياسر: مسألة: ما هو أثر الحكم بالصحة في البيوع؟ فهذه المسألة وهي النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم، مرتبطة بالعبادات ومرتبطة بالعقود، ففي العقود فمقتضى صحة البيع انتقال الملك، ومقتضى بطلان البيع عدم انتقال الملك أي ملك السلعة من البائع إلى المشتري، وملك الثمن من المشتري إلى البائع، فإنه إذا قلنا ببطلان البيع فلم تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري، فما زالت على ملك البائع، والثمن ما زال على ملك المشتري، وإذا قلنا بصحة البيع فقد انتقل ملك السلعة من البائع إلى المشتري، وانتقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع، وصحة البيع وانتقال الملك سوف يترتب عليه أحكام كثيرة، من ذلك جواز التصرف وصحة الإرث وغير ذلك، فإذا قلنا بأن هذا البيع بيع باطل، لم نحكم بانتقال الملك، وبالتالي بقي الملك على ما كان من الملك قبل ذلك، مثل ما نقول في النهي عن بيع الخمر والمخدرات والتماثيل وكل ما هو منهي عنه لذاته، فهذه المنهيات منهي عنها لذاتها، فهي محرمة وبيعها محرّم بالنص ومنافعها الأصلية محرّمة، وإن وجدت منافع فرعية لا يُعتبر هذا هو المقصود فإذا قلنا بأن هذه السلعة لم ينتقل ملكها ويحب على صاحبها أن يعدمها كالمهر والتماثيل فيكسر

التمثيل أولاً ثم بعد ذلك يبيعه أحجاراً، وإذا قلنا لم ينتقل الملك، فإن زال الثمن على ملك صاحبه، فيلزمه أن يرد له، إن كان حياً أو موقوراً أن يرد له أو لورثته إن كان ميتاً فإن كان عاجزاً على أن يرد له ذلك الثمن، فعند ذلك يُنفقه في المصالح العامة ويتصرف فيه تصرفاً يغلب على الظن أنه يرضى به عند لقائه، وهو تصرف الفضولي وهو صحيح كما بينا من قبل. لا بد من معرفة هذا لأن بعضاً من أهل العلم رغم إثباته بطلان البيع في كثير من الصور يجعل للثمن خراجاً عن ملك المشتري أو لسلعة لا ترجع للمالك لبدأ دفع هذا ليس صحيحاً لصحاح هذا ما يمكن أن يُرد له الثمن حتى ولو بذله باختياره وجب رده لأن البيع باطل، أخذ المخدرات ودُمرت ولو كانت بالشرب، فهذا رغم أنه أخذ هذه المنفعة المحرمة، لكن هذه المنفعة لا اعتبار لها في الشرع، وبهذا يكون عليه أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها، وعليهم أن يتوبوا إلى الله ﷻ، بخلاف ما إذا قلنا بالنهي عن بيع عصير العنب الذي ليمد خمره فخذ حوا، فهذه لسلعة غير محرمة لذاتها، فذوق على صحيح هو قول الجمهور أن لا يبيع صحيح مع التحريم، فقد أتم البيع والمشتري ووجب عليهما أن يتوبا إلى الله ثم نقول لصاحب السلعة انتفع بسلعته في الحلال، فقد حكمنا بصحة البيع وانتقال الملك، فأصبح المشتري يملك العنب يأكله أو يشربه عصيراً غير مخمر أو يبيعه، ونقول لمن أصبح مالاً للثمن تب إلى الله وانتفع بمالك، ومن هنا يحل أن يتعامل معه في هذا المال، بخلاف ما إذا قلنا ببطلان البيع أصبح هذا الثمن غير مملوك للبايع، وتاجر المخدرات المال الذي معه، ليس ماله، فلا نقول له هذا حرام فقط، فقد اتفقنا على تحريم الفعل، وإنما نتكلم على الأحكام الوضعية وأثر هذا الحكم الوضعي، فالذي في يده مال مخدرات هذا المال ليس ملكه له، وبالتالي لو ذهب ليشترى ولو قطعة جبن لا يجوز له أن يبيعه له، فهو سوف يبيع له شيئاً حلالاً ولكن البائع يعلم أن هذا المال ليس ملكاً له، وكذا كل ما حكمنا ببطلانه من البيوع والعقود، كعقود الإجازات المحرمة، مثل مهر البغي وحلوان الكاهن ومثل البيوع الربوية، فهذا البيع الربوي مع تحريمه وكذا ربا النسئة، الذي هو أصرح أنواع الربا، فالفائدة التي أخذها على القرض، فهذه الفائدة مع كونها محرمة فهي باطلة، وبالتالي فلا وجه أن يُقال لمن تاب بعد سنين، انتفع بالفائدة الربوية لا فهذا المال ليس ماله، فكيف ينتفع به؟ فالشرع إنما أذن لهم بالانتفاع بأموالهم التي كانت في الجاهلية لأن الله ﷻ لم يحاسبهم على ما قبل نزول التحريم، وأما بعد أن نزل التحريم والتزمه كل مسلم والواجب على كل مسلم أن يلتزمه، ومن لم يلتزمه فإن الله قال (وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون)، فالذي معه مال ربوي نقول له هذا ليس ملكه، وبالتالي لا يجوز أن يتعامل معه فيه ولا يورث، وليس لمن خالف في ذلك من المعاصرين حجة في هذا الباب، بقوله أنه إذا ورث مالا وهو يعلم أن أباه قد جمعه من الربا يقولون يجوز له أن يرثه وهو مال حرام والإثم على ذلك الرجل، وهذا خطأ، بل لا يجوز له أن يأخذه وهو حرام وباطل في نفس الوقت، فإنه لم ينتقل الملك من المرابي الذي دفع ذلك المال ولم ينتقل الملك من الوسيط الذي وصله، فالمال ما زال هو بعينه ملكاً لآخر أو لآخرين ولو جهلناهم فتصرف عنهم تصرفاً نعلم أنهم يرضون به. فهذا هو الفرق المهم في مسألة البيع المحرم مع البطلان والبيع المحرم مع الصحة.

المسألة ١٣٦٦: البيع على بيع أخيه: هل النهي فيه عن العين المبيعة أو عن الثمن؟ ومثاله الثمن المحرم (الذهب بالتفاضل، أو الخمر والخزير)؛ ومذهب الشافعية والحنفية والحنابلة (أحمد ومالك) في اقتضاء النهي الفساد (التفريغ ص ١٧)

تعليق الإمام النووي: وقال داود لا ينعقد. وعن مالك روايتان كالمذهبين.

الأقوال الأخرى: الشافعية والحنفية: النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم يقتضي الفساد، وإن كان لوصف خارج فالبيع صحيح. الإمام أحمد كماله: فيه روايتان في صحة البيع وبطلانه، وكثير من الحنابلة ينقل عن الإمام أحمد مثل مذهب داود في أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً.

ترجيح الشيخ ياسر: ولذا اختلاف العلماء هنا في البيع على بيع أخيه، الصحيح فيه أن هذا النهي ليس نهياً عن العين المبيعة ولا عن الثمن، فقد يمكن أن يكون الثمن مراً مثلاً، مثل أن يبيع ذهباً بذهب مع التفاضل في الوزن، أو يبيع مثلاً سلعة بخمر أو خزير، فيمكن التفاضل في ذلك، فالثمن هنا محرم وأصبح هذا البيع باطلاً مع كونه مراً فمذهب الشافعية والحنفية في انعكاس الجهة في البيوع وفي العبادات كذلك هو المذهب الصحيح في أن النهي لا يقتضي الفساد في كل الأحوال، وإنما يقتضي الفساد والبطلان إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم لا ينفك عنه، وأما إذا كان النهي لوصف خارج كهذا الوصف فهو محرم والبيع صحيح، والوصف اللازم قد شردناه كذلك في نكاح الشغل وبالتالي فهو نكاح باطل على الحالين. ومذهب الإمام أحمد كماله مالك فيه روايتان في صحة هذه البيوع وبطلانها، وكثير من الحنابلة ينقل عن الإمام أحمد مثل مذهب داود في أن النهي

يقتضي الفساد مطلقاً، والصحيح التفرقة بين النهي الذي يقتضي الفساد وهو النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم، وبين النهي عن الشيء لوصف خارج يصح البيع فيه مع الإثم ويلزم كل واحد منهما التوبة وله أن يتصرف في المال.

المسألة ١٣٦٧: الإجارة على استعمال في الحرام: الفرق بين من يؤجر داره لمن يعلم أنه يستعملها في الحرام وبين من أجراها بثمن محرّم؛ وكمن أجر دابته لمن يذهب إلى مكان معصية (التفريغ ص ١٧)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض لها الإمام النووي في المتن (المسألة من تعليقات الشيخ وفتاواه في الهامش).
الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: ولذا فإننا نفرق بين من يؤجر داره لمن يعلم أنه يستعملها في الحرام، بخلاف ما إذا أجراها بثمن محرّم، وكمن أجر دابته لغيره يذهب إلى مكان معصية، سوف نقول في كل هذه الأعمال الإجارة صحيحة والثمن ملكك، ونقول للرجل إذا ذهب إلى مكان المعصية فلا تفعل المعصية، أفعل أي شيء في هذه الرحلة التي رحلتها، فإنه طالما العقد قد تم على منفعة هي في الأصل مباحة، لولا علم المؤجر أو بائع المنفعة بأن المستأجر سوف يستعملها في الحرام، فهو محرم عليه مع صحة العقد.

المسألة ١٣٦٨: قوله «عن أبيهما» و«عن أبيهما» في إسناد حديث أبي هريرة؟ وضبط كلمة «سيمة أخيه» ومعنى «التغالي في السيمة» (التفريغ ص ١٧-١٨)

تعليق الإمام النووي: قوله (حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة) هكذا هو في جميع النسخ (عن أبيهما)، وهو مشكل، لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن وسهيل هو ابن أبي صالح وليس بأخ له، فلا يقال: عن أبيهما بكسر الباء بل كان حقه أن يقول: (عن أبيهما) وينبغي أن يُعتبر الموجود في النسخ (عن أبيهما) بفتح الباء الموحدة فهو يكون تنخيةً بغير لفتة من قال هذا أنما يأنور آتياً بيننا هاتين اللفظين النورين بالياء والنورين قد سبق مثله في كتاب النكاح وأوضحناه هناك. قال القاضي: الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء. قال: وليس هو بصواب لأنهما ليسا أخوين. قال: ووقع في بعض الروايات (عن أبيهما) وهو الصواب. قوله: (وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه) هو بكسر السين وإسكان الياء وهي لغة في السوم ذكرها الجوهري وغيره من أهل اللغة، قال الجوهري: ويُقال: إنه تغالي السيمة.
الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: ومعناه أنه غالى في المساومة.

المسألة ١٣٦٩: معنى «التصرية» وصورتها: ما هي؟ وأقوال الشافعي وأبي عبيد والخطابي في معنى «المصرة» (التفريغ ص ١٨-١٩)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ (ولا تُصْرُوا الإبل) هو بضمّ التاء وفتح الصاد ونصب الإبل من التصرية وهي الجمع، يُقال: صرّ يصرّ تصرية وصرّاه يصرّيه تصرية فهي مُصرة كغشّاه يُغشّيه تغشية فهي مغشاة وزكّاه يزكّيه تزكية فهي مُزكّاة... والأول هو الصواب لسهولة معناه ولا تجعوا للبدل في صرعها عذراً راداً ببيعها حتى يعظم ضررها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. قال الخطابي: اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير (المصرة) وفي اشتقاقها: فقال الشافعي: التصرية أن يُربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع لبنها، فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها. وقال أبو عبيد: هو من صرّ اللبن في ضرعها أي حقنه فيه وأصل التصرية حبس الماء. قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح.

الأقوال الأخرى: الشافعي: التصرية أن يُربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين أو الثلاثة. أبو عبيد: هي من «صرّ اللبن في ضرعها» أي حقنه، وأصلها حبس الماء. الخطابي: قول أبي عبيد حسن وقول الشافعي صحيح.

ترجيح الشيخ ياسر: وصورته: أن يربط حلمة ثدي الناقة، فيتجمع اللبن في ضرعها عدة أيام، حتى يظن المشتري أن الناقة أو البقرة أو الشاة أو الشيء الذي يُحلب أن هذه عاداتها في الحلب.

المسألة ١٣٧٠: حكم التصرية في سائر الحيوانات (الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان)، وصحة بيعها مع التحريم وخيار المشتري (ولماذا لم يُقل بخيار الغبن) (التفريع ص ١٩)

تعليق الإمام النووي: واعلم أن التصرية حرام سواء التصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها لأنه غشٌ وخداع، وبيعها صحيح مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردّها. وسنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء وأن البيع من ذلك ينعقد وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: أي المباحة. (وهي أنثى الحمار). وهنا قد قالوا بمقتضى الحديث في التصرية ولم يقولوا بالخيار في الغبن.

المسألة ١٣٧١: النجش: ما هو؟ وصورته (في البيع المطلق وفي المزاد) وحكم البيع معه (صحيح مع الإثم) ومتى يثبت الخيار؟ (التفريع ص ٢٠)

تعليق الإمام النووي: وأما النجش: فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغرّه ليزيد ويشترىها. وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح، والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع، فإن باعته على ذلك أنما جعلاً ولا ذيل للمشتري إن لم يكن من البائع موافقاً، وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصّر في الاغترار.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: سواء كان في بيع مستقل مطلق، أو البيع في من يزيد، أعني الذي يدخل في المزاد مجاملاً لصاحب السلعة أو للمشتريين أو لأي أحد مجاملاً لهم في أنه يدخل ولا يريد الشراء، وإنما يدخل في المزاد لكي يرفع السعر فهذا داخل في النجش، وأما إذا كان ذلك في البيع المطلق فهو أولى، فإذا كان بيع من يزيد فيه خلاف ورجحنا جوازه للحديث المذكور "من يزيد على درهم؟"، لكن لا يجوز النجش بحال من الأحوال لعموم النهي، وصورته أن يريد الناجش أن يخدع المشتري فيزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء، أو أن يأتي فيقول مثلاً أنا وجدت هذه السلعة بثمن أقل، ليظن البائع أن السلعة قد نقص ثمنها، فيضطر للبيع بثمن بخس، فلا يجوز أن يفعل ذلك، فلا يخدع البائع ولا المشتري. ولكن مع خيار الفسخ للمغبون.

المسألة ١٣٧٢: خيار الغبن: هل للمغبون في البيع (غبن المسترسل) خيار الفسخ؟ ولماذا لا تثبته الشافعية؟ (غبن المسترسل ربا) (التفريع ص ٢٠)

تعليق الإمام النووي: ولا ذيل للمشتري إن لم يكن من البائع موافقاً، وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصّر في الاغترار.

الأقوال الأخرى: لا شافعية تثبتون خياراً له مذهبنا في فسخ العقد إذا كان له غبن حشاً (عندهم قولان فيما إذا كان البائع متفقاً مع الناجش).

ترجيح الشيخ ياسر: وذلك لأن الشافعية لا يثبتون خيار المغبون في أن يفسخ العقد إذا كان الغبن فاحشاً، والغبن هو أن يشتري بغير ثمن المثل بحيث لا يتسامح الناس في مثله، أو يبيع كذلك إذا كان جاهلاً بثمن السلعة، وفي الحديث المرسل هو ضعيف ولكن شاهد للمعنى "عَبُّ الْمُسْتَرْسِلِ رَبًّا" البيهقي، والمسترسل هو الذي لا يعرف السعر جيداً ولا يحسن الفصال، وهو الذي يسترسل معك في السعر ولا يماكسك ولا يفاضل معك، فتقول له هذه السلعة بيانه، فهو لا يدري، فيقول اشتريها منك بيانه ويوافق، وهي في الأصل لا تساوي خمسين، فهذا مسترسل معك، يسير معك حيث قلت في الكلام، فيغبنه فهو نوعٌ من الربا، وهو زيادة في حقه ظلم فيها، وهو في الحقيقة داخل في عموم النهي في قوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم)، فكان هذا لا يجوز والربا مردود والزيادة مردودة، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويأخذ رأس ماله وما كان من ربح معتاد، ولذا من حق المغبون أن يفسخ هذا البيع الذي غبن فيه فاعلاً لا شافعية لأجل أنه مذهبنا في فسخ العقد إذا كان له غبن حشاً (عندهم قولان فيما إذا كان البائع متفقاً مع الناجش)، وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصّر في الاغترار فعندهم قولين فيها إذا كان البائع متفق مع الناجش.

المسألة ١٣٧٣: النجش: هل يقتضي النهي فيه فساد البيع (رواية عن مالك). وهل للمشتري المخدوع بالنجش خيار الفسخ؟ (التفريع ص ٢٠-٢١)

تعليق الإمام النووي: ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة... وعن مالك رواية أن البيع باطل، وجعل النهي عنه مقتضياً للفساد أصل النجش الاستثارة منه نجشاً للصيد أخصاً نجشاً للجميع مجشاً إذا استثنى تهمته الناجش في السلعة ناجشاً لأنه يُثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل وهو الخداع ومنه قيل للصائد: ناجش لأنه يَختل الصيد ويحتال له وكل من استثار شيئاً فهو ناجش. وقال أبو بكر: النجش المصح والإطراء وعلى هذا معنى الحديث لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة، والصحيح الأول.

الأقوال الأخرى: مالك (في رواية): البيع باطل والنهي يقتضي الفساد. الشافعية لا خيار للمشتري إن لم يواطئ البائع الناجش. الشافعية والحنفية: يقولون إن الأمر تم على التراضي.

ترجيح الشيخ ياسر: وليس هذا بصحيح، بل هو الغش وظلم وبخس الناس أشياءهم، سواء كان في بيع أو شراء، مثل سلعة ثمنها في السوق عشرة جنيهات والمشتري لا يعرف، والبائع قال له هذه السلعة بثلاثين جنيهًا، فهو قد بخس ماله، فإما المشتري يشتري من هذه السلعة ثلاثة، فباع له منها واحدة، أو رجل معه سلعة بعشرة فيقول له أشتريه لئلا يذهب لسلعة بثلاثة ثم يذهب لسلعة بثلاثة فيعده هو مثلي يبيع لظطر أحياناً حياً ذاك كونه ناساً مضطراً إلى البيع، فيبيع دون ثمن المثل، فهذا الأمر محرّم، والصحيح أن له حق الفسخ. والشافعية والحنفية يقولون أن هذا الأمر قد تمّ على التراضي، وفي الحقيقة أنه تراضي ليس حقيقةً لأنه مخدوع فيه، وإذا أعطى الشرع حق رد الغنم والإبل المصراة، فمثلها ذلك في كل سلعة، حيث أن المعنى أنه مغبون واضح وأنه وصف مؤثر في رد السلعة. والصحيح أنه بيع صحيح ولكن المغبون والذي نجش به — خُدع — له حق الفسخ.

باب تحريم تلقي الجلب (ص 22-26)

المسألة ١٣٧٤: حكم تلقي الجلب (السلع القادمة إلى السوق): هل هو حرام؟ (مذهب الشافعي ومالك والجمهور، وأبو حنيفة والأوزاعي) (التفريغ ص ٢٢)

تعليق الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن أضر كره. والصحيح الأول للنهي الصريح. الأقوال الأخرى: أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن أضر كره.

ترجيح الشيخ ياسر: لأن ظاهر النهي التحريم، وهذا هو الصحيح.

المسألة ١٣٧٥: شرط تحريم التلقي: هل يشترط العلم بالنهي؟ ومن قصر في طلب العلم (التفريغ ص ٢٣)

تعليق الإمام النووي: قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يُعلم النهي عن التلقي. الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: هذا في الحقيقة بالنسبة إلى المعين، لكن الحكم العام هو التحريم، وإنما في حق الشخص المعين كسائر الأحكام إذا كان الإنسان غير مقصر في طلب العلم وقد فعل أمرًا منهياً عنه، فإنه لا يأثم، وهذه المسألة ليست خاصة في مسألة تلقي الجلب بل هي في كل الأحكام، وإذا كان مقصراً في طلب العلم وكان يمكنه التعلم بسؤال أهل العلم، فإنه يأثم لتركه طلب العلم الواجب عليه، والواجب على من يتعامل في التجارة والبيع والشراء أن يتعلم فقه البيوع.

المسألة ١٣٧٦: من خرج لشغل ولم يقصد التلقي فاشترى من الجالب (دون قصد)، ومن تلقى الجالبين وباعهم بدل أن يشتري منهم: هل يحرم؟ (التفريغ ص ٢٣)

تعليق الإمام النووي: ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منه ففي تحريمه وجهان لأصحابنا وقولان لأصحاب مالك، أحدهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى. ولو تلقاهم وباعهم ففي تحريمه وجهان. الأقوال الأخرى: للشافعية وجهان (وللمالكية قولان) فيمن خرج لشغل فاشترى: الأصح التحريم لوجود المعنى. وفيمن تلقاهم وباعهم وجهان.

ترجيح الشيخ ياسر: فهو لم يخرج للتلقي ولكن وقع ذلك التلقي من غير قصد، فلصحيح أن نفس المعنى في مسألة الضرر على البائع لأنه لا يعلم السعر وهو وارد في هذه الصورة، فهي داخلة في عموم اللفظ لأنه قال (نهي عن تلقي البيوع) فهو قد تلقاهم وإن لم يقصد وهي أيضاً داخلة في عموم المعنى الذي هو القياس. [أي أنه لم يشتري منهم بل باع لهم]. الظاهر أيضاً التحريم لأن نفس المعنى موجود، فهو إنسان جاهل بسعر السوق يبيع له شيئاً بثمن مرتفع لأنه لا يدري أسعار البلد.

المسألة ١٣٧٧: صحة البيع مع تحريم التلقي وإثبات الخيار للمشتري: انفكك الجهة وخيار الغبن عموماً (الظاهرية وقولهم بأن كل بيع نُهي عنه فاسد) (التفريغ ص ٢٣-٢٤)

تعليق الإمام النووي: وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صحَّ العقد. الأقوال الأخرى: الظاهرية: كل بيع نُهي عنه فهو يقتضي الفساد مطلقاً. الحنابلة: خلافاً لهم في أن يصح البيع مع التحريم (انفكك الجهة).

ترجيح الشيخ ياسر: وذلك لأن الرسول ﷺ قال (فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)، فهو دليل على تحريم التلقي وصحة البيع مع إثبات الخيار للمشتري، وهو يبين جداً في إثبات مسألة انفكك الجهة، أعني أن ليس كل نهى يقتضي التحريم فيقتضي الفساد، فالنهي يقتضي التحريم نعم لكن مسألة أن النهي يقتضي الفساد تتبع مسألة انفكك الجهة عن جهة بطلان العقد وفساده، لأن النهي عن شيء لا لذاته ولا لوصف لازم وإنما لوصف خارج وهو مصلحة البائع أو المشتري الغريب الذي لا يعرف سعر البلد ولذلك يُزال هذا الضرر بإعطائه الخيار في فسخ العقد إذا أتى السوق مع صحة العقد والله أعلى وأعلم، فهذا رد واضح على من يقول النهي يقتضي

الفساد مطلقاً، فإن الرسول ﷺ نهى وصحح البيع، ولو لم يكن هناك خيار لما كان البيع صحيحاً، وقد جعل الخيار للركبان وليس لمن تلقاهم، فقوله (فإذا أتى سيده) أي سيد السلعة ومالكها هو الذي له الخيار، فثبت أن البيع قد تم ونفذ، في حق المتلقي للركبان، إلا أن يختار البائع الآتي من البلاد البعيدة فسخ العقد، فإذا أثبتنا له الخيار أثبتنا له صحة العقد، فكما ذكرنا أن في ذلك إثبات لانفكاك الجهة وأنه يمكن أن يصح البيع مع التحريم خلافاً للحنابلة والظاهرية القائلين بأن كل بيع بُيِعَ عنه فهو يقتضي الفساد مطلقاً، وكذا حديث المصراة يدل على نفس المسألة وهو أنه يمكن أن يُنهي عنه ويُحرّم ويكون صحيحاً في نفس الوقت، مع إثبات الخيار للمظلوم، وهو أصل ينبغي أن يُستعمل في مسألة خيار الغبن عمومًا، وهو أن الشرع التفت إلى مصلحة المغبون بأن أعطاه الخيار، فلنقل كذلك في مسألة الغبن في سعر السلعة، في أنه يُزال عنه الضرر وقاعدة الضرر يُزال تقتضي ذلك وأنه من حقه إذا كان غير ما كسلا يعلم سعر السوق فنجبه آخر، فالخيار العالم بسعر السوق يُسمى مسترسل فهو يسترسل معك في أي سعر تقول له لأنه لا يدري الأسعار، فقد ورد في الحديث وإن كان مرسلًا وفيه مقال "عَبْنُ الْمُسْتَرَسِلِ رَبًّا"، لكن يُستشهد بصحة هذا بقول المصنف (ولا بدخسوا لهذا شيء هم) والقياس على هذا لأصول الثابتة بتفخيها را لملقها ذا أتى السوق.

المسألة ١٣٧٨: سبب تحريم تلقي الجلب: إزالة الضرر عن الجالب، ومتى يكون الغبن موجباً للخيار؟ (الثالث عند المالكية والحنابلة، والصحيح الرجوع إلى العرف) (التفريغ ص ٢٤)

تعليق الإمام النووي: قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الفرق بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي ألا يغبن البادي، ولهذا قال ﷺ: (فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار). فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي إذا باع نفسه لا يتفجع جميع أهل السوق اشتروا رخيصة نظراً لشرع أهل البلد على البادي لمكانة في تلقيه، فله ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي حقوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالودع وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقي فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الحنابلة: الغبن المعتبر ما زاد على الثالث (يقيدونه بالثالث). المالكية: يقولون بالثالث أيضاً. الحنابلة: له حق الفسخ بغبن لا يتسامح الناس في مثله.

ترجيح الشيخ ياسر: وهو الجالب للبضاعة الذي يجلبها إلى البلد، فهو قد سافر وأتى من بلد بعيدة لأجل جلب البضاعة إلى البلد، فإذا كان السعر قد تغير وهو لا يعرف السعر، هذا الأمر يقتضي كما ذكرنا أن يُقال ذلك في كل غبن فيزال الضرر عن المغبون، هذا خلافاً للشافعية والحنفية القائلين بعدم إثبات خيار الغبن، والغبن كما ذكرنا تكون السلعة بسعر فيبيعه إياها أو يشتري منه بثمن بخس، أو يبيعهها بثمن غالٍ لا تُساويه السلعة، فذهب المالكية والحنابلة إلى إثبات خيار الغبن والمعنى واضح جداً، وقد قلنا أن المغبون من حقه أن يفسخ وله الخيار في ذلك وقيدته المالكية بالثالث فما زاد إذا باعه زيادة على سعر السوق بثالث السعر فما زاد، وقيدته الحنابلة بالعرف فيها لا يتسامح الناس في مثله، فإنه إن غبنه غبناً لا يتسامح الناس في مثله ولو كان دون الثالث، فإنه يحق له الفسخ، فعلى سبيل المثال لو قلنا سيارة بمائة ألف، ثلاثون ألفاً بالنسبة إلى المائة أقل من الثالث، لكن الناس لا يتسامحون في ثلاثين ألفاً، فالحنابلة يجعلون له حق الفسخ والمالكية يقولون طالما لم يتجاوز الثالث فلا حق له في الفسخ، والصحيح قول الحنابلة، وربما يتسامح الناس في أكثر من الثالث في اليسير، كسلعة بعشرة قروش فباعها إياه بخمسة عشر، فهذا يتسامح الناس فيه مع أنه أكثر من الثالث، فهذا هو الصحيح طالما أن الناس يتسامحون في مثل هذا لأن الشرع لم يحدد حداً معيناً في هذه المسألة فيرد فيه إلى العرف في قدر الغبن، فهذه المسألة تابعة من سبب التحريم وهو إزالة الضرر عن الجالب.

المسألة ١٣٧٩: قوله ﷺ: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»: متى يثبت الخيار

للجالب (بعد القدوم ومعرفة السعر)، وهل يثبت إذا كان الشراء بسعر البلد أو أكثر؟ (التفريغ ص ٢٥)

تعليق الإمام النووي: وأما قوله ﷺ: (فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) قال أصحابنا لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر. فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذباً أم لم

يخبر. وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان: الأصح لا خيار له لعدم الغبن، والثاني ثبوته لإطلاق الحديث والله أعلم.

الأقوال الأخرى: وجه عند الشافعية: يثبت الخيار ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر لإطلاق الحديث. الأصح لا خيار له لعدم الغبن.

ترجيح الشيخ ياسر: والحقيقة أنه ليس هناك نظرًا مطلقًا على البادي لأن البادي إذا أتى السوق وعرف الأسعار سوف لا يُغبن غبنًا فاحشًا وإنما سهل عليه أن يبيع بالرخص بعد أن يعرف السعر، فليس نظر عليه مطلقًا وليس لمصلحة أهل البلد على البادي مطلقًا. أي أنه يمكن أن يكون قد قال له سلعتك في بلدنا سعرها كذا كاذبًا، أو لا يُخبره بالثمن، كأن يقول له كم تريد في هذه السلعة؟ دون أن يُخبره بثمن المثل. هنا نظر إلى المعنى، نعم هو تلقى ولكن حين تلقى الجلب أخبره بالسعر الحقيقي واشترى منه بالسعر وزيادة، فكان فائدته فقط في أنه هو فقط الذي فاز بهذه الصفقة قبل غيره، فهنا لم يكن هناك ضرر على من نظر الشرع لمصلحته وهو الجالب للسلعة، ولكن ربما كان هناك ضرر على أهل البلدة بحيث نزول هذه السلعة سوف يخفض سعرها، وسوف لا يستفيدوا من خفض الأسعار، وربما هذا الذي تلقى قد رفع سعرها وعنده مثلًا منها الكثير وهو محتكر فلا يريد نزول هذا الجلب. الصحيح الأول أنه لا خيار له لأنه لم يُغبن ولأنه قد دبر له دفة.

المسألة ١٣٨٠: هل على الجالب أو من اشترى السلعة برخص حدّ معين في أن يربح؟ (اشتراها بجنيه وبيعت في بلد بعشرة جنيهاً) (فتوى) (التفريغ ص ٢٥-٢٦)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض لها الإمام النووي في المتن (المسألة من تعليقات الشيخ وفتاواه في الهامش). الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: هل على هذا الجالب أو على غيره من اشترى السلعة برخص حدّ معين في أن يربح؟ فقد اشتراها من بلد بقيمة جُنيه واحد وأتى إلى بلد تباع فيه بعشرة جُنيهاً، فهل يلزمه حد معين؟ يلزمه أن يبيع بسعر المثل في البلد لا يتجاوز ما لا يتسامح الناس فيه في أسواق المسلمين وهو أن لا يتجاوز ما لا يتسامح الناس فيه، فيمكن أن يبيع السلعة التي اشتراها بجنيه واحد يبيعها بعشرة جُنيهاً طالما أن سعرها كان كذلك. أو أنه اشتراها في زمن مجنيه ثم ارتفعت إلى أن أصبحت مائة جُنيه بعد سنين فله أن يربح هذا الربح طالما أن هذا سعر السوق، المحذور هو أن يخدع الناس وأن يوهبهم أن سعر هذه السلعة كذا وهي في الحقيقة في سوق الناس تُساوي أقل من ذلك أو أكثر حسب البيع والشراء.

باب تحريم بيع الحاضر للبادي (ص 27-28)

المسألة ١٣٨١: بيع الحاضر للبادي: ما هو؟ وبأي شروط يحرم؟ وهل يصح البيع مع التحريم؟ ودعوى النسخ أو التنزيه («الدين النصيحة») (التفريغ ص ٢٧-٢٨)

تعليق الإمام النووي: هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثر. قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه لبيعه بسعر يومه، فيقول له البادي: أتتركه عندي لأبيعه على التدرج بثلثي. قل أصحابنا! وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عللاً بالنهاي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلته ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم. هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم. وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت. وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً لحديث (الدين النصيحة). قالوا: وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه. والمحيح الأول ولا يقبل النسخ ولا كراهة التنزيه بمجرد الدعوى.

الأقوال الأخرى: بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت. عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً لحديث «الدين النصيحة» وحديث النهي منسوخ. وقال بعضهم: النهي على كراهة التنزيه.

ترجيح الشيخ ياسر: وهذه الدعوى غير ثابتة لعدم العلم بالتاريخ ولعدم التعارض أصلاً، فالدين النصيحة لا يلزم من ذلك أن يقول له: أتتركه عندي لأبيعه لك على التدرج بثلثي، فيمكنه أن ينصح دون أن يكون له سر سراً، فلو سأله واستنصحه نصحه، لكن لا يطلب هو أولاً منه أن يتركه عنده وأن يبقيه ليكون وكيله. أي أن هذا كله دملوى، فدعوى بالنسخ ودعوى أنه للتنزيه، وذلك دون أي دليل.¹³

¹³(ص 27) قوله (ما لم يفت) بأن يبيعه مشتري لآخر أو يهبه.

باب حكم بيع المصرة (ص 28-32)

المسألة ١٣٨٢: حكم بيع المصرة: صفة التصرية وثبوت الخيار للمشتري (لا سمراء) (التفريغ ص ٢٨-٢٩)

تعليق الإمام النووي: قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله ﷺ: (لا تُصْرُوا الإبل والغنم) في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. قوله ﷺ: (من اشترى شاة مُصرّة فليقلب بها فليقلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردّها ومعها صاع تمر).
الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: ومعناها أن يربط حلمة ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة ليجتمع اللبن، وهو ربط أخلاف الضرع حتى يظن الناظر أن هذا هو طبيعة حلبها، فإذا حلبها ثلاثة أيام عرف أن هذا دون طبيعتها، وقد ثبت النهي عنه من قول النبي ﷺ: (لا تُصْرُوا الإبل والغنم).¹⁴

المسألة ١٣٨٣: مدة خيار مشتري المصرة: هل هو على الفور بعد العلم أم يمتد ثلاثة أيام؟ (التفريغ ص ٣٠)

تعليق الإمام النووي: واختلف أصحابنا في خيار مشتري المصرة، هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث. والأصح عندهم أنه على الفور، ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على ما إذا لم يُعلم أنها مصرة إلا في ثلاثة أيام لأن الغالب أنه لا يُعلم فيها دون ذلك، فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن الأول احتُمل كون النقص لعرض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك، فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام عُلم أنها مصرة.

الأقوال الأخرى: بعض الشافعية (والأصح عندهم): الخيار على الفور بعد العلم، ويحملون ذكر الثلاثة على ما إذا لم يُعلم إلا بعد ثلاثة أيام.

ترجيح الشيخ ياسر: الصحيح أنه بالخيار ثلاثة أيام لتصريح الأحاديث وإطلاقها، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، فمسألة أن الغالب أنه لا يُعلم فيها دون ذلك، ليس بظاهر، يمكن أن يعلم أهل الخبرة أنها مصرة من البداية، ومع ذلك فقد جعل له ثلاثة أيام ليقدر قدر النقص الحاصل في اللبن على حقيقته، والذي صححوه ليس بصحيح، الصحيح أن يمتد ثلاثة أيام.

المسألة ١٣٨٤: ما يُردُّ مع المصرة بدل اللبن: صاع من تمر أم صاع من قوت البلد أم المثل أو القيمة؟ (قاعدة المثلي والقيمي، والحديث أصل بذاته) (التفريغ ص ٣٠-٣١)

تعليق الإمام النووي: إذا اختار المصرة بعد أن حلبها صاعاً من تمر سوا كان قليلاً أو كثيراً لسوا كانت ناقة أو شاة أو بقرة. هذا مذهبنا، وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء الحديث وهو الصحيح الموافق للسنة. وقال بعض أصحابنا: يرد صاعاً من قوت البلد ولا يختص بالتمر. وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه: يردّها ولا يرد صاعاً من تمر لأن الأصل أنه إذا أُلِف شيئاً لغيره ردّ مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته، وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يُعترض عليها بالمعقول.

الأقوال الأخرى: بعض الشافعية: يرد صاعاً من قوت البلد ولا يختص بالتمر. أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك (في رواية غريبة): يردّها ولا يرد صاع تمر، لأن الأصل في الإلتاف رد المثل إن كان مثلياً وإلا فالقيمة.

ترجيح الشيخ ياسر: معنى قوله (إن كان مثلياً) أي إن كان له قدرًا معروفًا فهذا له مثل، فهناك أشياء مثلية لها بديل ولها مماثل، وهناك أشياء لا مثيل لها، كالنقود والعقار مثلاً، ليس لها مثل، ولذلك لا يصح قرضها وكذا الجواهر واللؤلؤ لأنه لا يمكن ضبطها، ولكن هنا له مثل وهو قدر اللبن، فيقول أن القاعدة المطردة في المسائل المختلفة، أن كل مثلي أفسده واحد على غيره يرد مثله وإن تعذر المثل يُرد القيمة، أما أن يجعل بدلاً منه عرض من العروض

¹⁴(ص 28) أي ليس قمحاً وإنما هو الطعام المعروف عندهم وهو التمر. [السمراء: الحنطة]

الأخرى مقدر بصاع من تمر مثلاً بدون نظر إلى القيمة ولا إلى كمية اللبن، فلو كانت شاة وجب صاع من تمر، ولو كانت ناقة وجب أيضًا صاعًا من تمر، فيقول أن ذلك خلاف الأصول والقياس، والصحيح أن الحديث أصل بذاته مقدم على الأصول الأخرى أقصاه أن يُخصص من القاعدة. يقولون أن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار.

المسألة ١٣٨٥: الحكمة في تقدير بدل لبن المصرة بصاع من التمر وقطع الخصام (ودية القتل مائة بغير، وغرة الجنين، والجبران في الزكاة) (التفريغ ص ٣١-٣٢)

تعليق الإمام النووي: وأما الحكمة في تقييده بصلح التمر فلا نه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت فاستمرّ دكم الشرع على ذلك وإنما لم يجب مثله ولا قيمته بل وجب ماع في القليل والكثير ليكون ذلك حدًا يرجع إليه ويزول به النخاصم، وكان عليه السلام حريصًا على رفع الخصام والمنع من كلّ ما هو سبب له. وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويُعتمد قوله فيها، وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه، فجعل الشرع لهم ضابطًا لا نزاع معه وهو صاع تمر، ونظير هذا الدية فإنها مائة بعير ولا يختلف باختلاف دله القليل قطعًا للنزاع، ومثله الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكرًا أو أنثى تامّ الخلق أو ناقصه جميعًا كان أو قبيحًا، ومثله الجبران في الزكاة بين الشيتين جعله الشرع شاتين أو عشرين درهمًا قطعًا للنزاع سواء كان التفاوت بينهما قليلًا أو كثيرًا.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: لأن تقدير اللبن خصوصًا بعد شربه، أمرٌ يتفاوت فيه الناس، هذا يقول له حلبت منها لتر والآخر يقول بل كان فيها أكثر، فالشرع حسم الخصومة. ولذلك قدره بصاع من تمر لا يزيد ولا ينقص في الأحوال المختلفة. [قوله (بخلاف حال القتيل): بمعنى أن هناك قتيل غني جدًا وله كفائات عالية ومعه شهادات عالية، وقتيل آخر راعي غنم، فالدية هي مائة من الإبل].

المسألة ١٣٨٦: كيف يلزم مشتري المصرة برد عوض اللبن مع أن «الخراج بالضمان»؟ (معنى حديث الخراج بالضمان) (التفريغ ص ٣٢)

تعليق الإمام النووي: فإن قيل: كيف يلزم المشتري ردُّ عوض اللبن مع أنَّ «الخَرَجَ بالصَّمان» وأنَّ من اشترى شيئاً معيباً ثمَّ علم العيب فردَّ به لا يلزمه ردُّ الغلَّة والأَكْسَابُ الحاصلة في يده؟ فالجواب: أنَّ اللبن ليس من الغلَّة الحاصلة في يد المشتري بل كان موجوداً عند البائع وفي حالة العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً، فهما مبيعان بثمن واحد وتعدَّر ردُّ اللبن لاختلافه بما حدث في ملك المشتري فوجب ردُّ عوضه والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا حديث رواه (د) 3510، (ج) 2243، (ح) 24558، (ك) 2176، (ت) 1285، وحسنه الألباني في الإرواء 1315، قال في النهاية: يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة، عبداً كان أو أمة أو ملكاً، وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين المباعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن على البايع شيء، والبايع في ضمانه متعلق به حتى يرد له، فلو لم يستحقه لضم إليه ما سببه من معنائه، فلو كان ذا ضمان قد اشترى سلعة وقبضها فهي في ضمانه، فما ثدر من دخل خلال مدة ضمانه فهو له. ثم رأى فيها عيب وأراد الفسخ بالعيب، فهل يرد ما أنتجته هذه السلعة كعبد عمل عليه أو عبد أدى له خراجاً أو نحو ذلك؟ نقول لا يلزمه ذلك لأنه كان يضمنه لو حصل له شيء خلال مدة القبض، التي قبضه قبل أن يفسخ، فالخراج بالضمان؛ فيقول لماذا هنا جعل على المشتري الذي يريد الفسخ أن يرد بدل اللين؟¹⁶¹⁵

¹⁵(ص33) لأن اللبن كان في ضرع الناقة أو في ضرع الشاة في الأصل وليس أنه حاصل تبعاً لها، وقد اختلط باللبن الجديد ولا يمكن التحديد كم كان في ضرعها من اللبن وكم نتج من اللبن الجديد.

¹⁶ (ص 33) والشرع قد قدر ذلك العوض، وقد ذكرنا أن حديث المصراة أصل مستقل بذاته يُخصّص به القواعد الأخرى والعمومات والله أعلم.

باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (ص 33-42)

المسألة ١٣٨٧: هل يختص النهي عن بيع المبيع قبل قبضه بالطعام أم يعم كل سلعة؟ (قول ابن عباس «وأحسب كل شيء مثله» وحديث زيد بن ثابت «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع»)

(التفريغ ص ٣٣، ٣٩-٤٠)

تعليق الإمام النووي: في هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء في ذلك: فقل الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاماً أو عقاراً أو منقولاً أو نقدًا أو غيره. وقال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، ووافقه كثيرون. وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه، فهو شاذ متروك والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الشافعي: لا يصح بيع أي مبيع قبل قبضه (طعاماً أو عقاراً أو منقولاً أو نقدًا). عثمان البتي: يجوز في كل مبيع (شاذ متروك). أبو حنيفة لا يجوز في كل شيء إلا العقار. مالك وكثير من لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه. آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما.

ترجيح الشيخ ياسر: والصحيح الذي لا نشك فيه المنع من بيع كل مبيع قبل قبضه. قالوا الإجماع على الطعام وما سواه فيه خلاف. والإمام مالك وبعض العلماء قال بأن الممنوع من ذلك هو الطعام. وقول عثمان البتي هذا القول باطل مخالف للأحاديث. أي أن كل شيء بمنزلة الطعام، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه، لأن المقصود من النهي عن البيع قبل القبض هو النهي عن الربا وحتى لا يكون ذريعة إلى الربا، كما فسرهم ابن عباس صراحة. وقول ابن عباس هذا قد ثبت بالحديث الصحيح عن ابن عمر قل ابتعت زبياني السوق فلما استودجته لنفس يلقيني رجل فأنطاني به رباً حسناً فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث يبتعه حتى تجزه إلى حلقين فإني رسول الله ﷺ هيئة باع لسلع حيث يبتدع حتى يجرها إلى تجار إلى ردهم. (د) 3499 [قل الألباني: حسن لغيره. فقولاه (نهى أن تباع السلع) فهو لفظ عام لكل السلع، وقولاه (ديت) ثبت] أي في المكان الذي تُشترى فيه.

المسألة ١٣٨٨: كيف يكون قبض العقار؟ (القبض بالتخلية عند من استثنى العقار) (التفريغ ص ٣٩)

تعليق الإمام النووي: وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شيء إلا العقار.

الأقوال الأخرى: أبو حنيفة: يجوز بيع العقار قبل قبضه.

ترجيح الشيخ ياسر: فحتى العقار لا يجوز أن يُباع قبل قبضه، ويُقبض بالتخلية، فيعطيه المفتاح إن كانت الشقة لها باب، فإن لم يكن لها باب فيُخلى بينه وبينها فيستطيع أن يدخلها في أي وقت ليستكمل تشطيبها مثلاً ويضع عليها الباب كما يريد، فأول ما يتركه وإياها بالتخلية فقد خلى بينه وبينها، وكذلك الأرض. فعنده كيف يُقبض العقار ويستوفى؟ فالحقيقة أنه يُقبض ويُستوفى وذلك بالتخلية.

المسألة ١٣٨٩: علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه كما فهمها ابن عباس («ألا تراهم يتبايعون

بالذهب والطعام مرجاً»): ذريعة الربا، والعينة، والمرابحاث المصرفية (بيع التقسيط) (التفريغ ص

٣٤-٣٦)

تعليق الإمام النووي: وفي رواية (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله) فقلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاً؟

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: مرجاً أي مؤجل مؤخر، بمعنى أن الطعام موجود فيبيعه بالذهب ويقبض ذهباً، ويبيعه بذهب آخر ويقبض ذهباً، وهو في الحقيقة قد باع عملة بعملة والطعام لا دخل له، فهذا فهم ابن عباس رضي الله عنه الدقيق أنه لمنع الربا، لكي لا يبيع الذهب بالذهب متفاضلاً والسلعة قد دخلت بينها على جهة التحايل، طالما أنها ليست مقصودة

ومؤخرة، كدراهم بدراهم دخلت بينها حرية كما ثبت ذلك عنه عليه السلام (قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ) البخاري، إذ العلة في المنع هو منع ربا الفضل الذي هو ذريعة إلى ربا النسيئة، ولو تأملنا هذا التعليل جيداً لوجدنا الفرق بين ربا النسيئة الصريح وبين البيع الحلال هو هذه المسألة، في البيع في وقتنا وهو البيع بالتقسيط وبيع المراهبة، فكم من المنتسبين إلى المعاملات الإسلامية يتعاملون بالربا صراحةً بإهمال هذه العلة وهذا الحديث الواضح وإن حاولوا أن يستغلوا خلاف العلماء في هذه المسألة بأن قالوا نحن لا نبيع طعاماً بل نبيع سلعةً أخرى، وصورتها: أن رجل يذهب للبنك يريد مال، فيقول البنك له أنا أبيع لك الألومنيوم وهو في الأرجنتين، فيشتريه الرجل من البنك بالتقسيط ثم يقول البنك له أشتري منك الألومنيوم وأعطيك ثمنه فوري، فالرجل قبض من البنك مثلاً ألف دولار وعليه ألف ومئتين مقسماً، والألومنيوم في الحقيقة هو أوراق تتم بهذه الطريقة ويسمونه بيع مراهبة وهي في الحقيقة صورة من صور الربا وهو مثل بيع العينة، فيدفع له منه من أجل ذلك، ومنهالها ما يجري في السيارات وغيرها، فالرجل يريد أن يقترض من البنك يريد أن يشتري سيارة أو شقة أو سلعة من السلع، ولا يريد أن يتعامل بالربا الصريح، فيتدلى على ذلك، فيذهب للمصالة التي تباع السيارات فيشتري منها بالتقسيط، فتقبض الصالة الثمن من البنك مباشرةً وتجعله بعد ذلك يُسدد للبنك، ففي الحقيقة هذا هو الإقراض بعينه دون أن يدخل البنك في أي معاملة فهو لم يشتري ولم يبيع، ويتسائلون ما الفرق؟ نقول الفرق في مسألة القبض، فإنه إذا قبضها البنك فأصبحت في ضمانه، فإذا حدث لها حادث أو أصابها إصابة فهي من ضمانه، فهنا الغرم من الغنم، فالبنك عنده الحق يربح لأنها كانت في ضمانه، فكان من الممكن أن يخسر ولو فترة وجيزة من الزمن، فلا بد من أن يمتلكها ويقبضها، فإذا قبضها ودخلت في ضمانه، هنا صار من حقه أن يربح، لكن هل دون أن يضمن يريد أن يأخذ خراجاً؟ البنك عبارة عن إخراج ورق أمام ورق، وكثير من البنوك المسماة إسلامية تفعل ذلك مع الأسف وهذا من التحايل، فالصورة سوف تُعرض على الرقابة الشرعية على أنها بيع مراهبة، فيقولون للرجل "أبحث عن السيارة التي تريد ونحن سوف نقوم بشرائها وبعد ذلك سوف نبيعها لك" وكتب عقدين منفصلين وفي الحقيقة هو يقول له في النهاية أنا سوف أسدد للصالة وأذهب أنت وخذ السيارة من الصالة، ففي الحقيقة البنك قد اشتراها على الورق أو اشتراها وحفظ ملكيتها كما يقولون، ولكنه لم يقبض ولم تدخل في ضمانه، فالحديث يقول (حيث ثبتنا) وليس أن البنك اشتراها من المعرض وباعها للرجل وهي في المعرض وأصبح البنك وقد تعامل مال بـ، وبعضهم يُخرج له الشيك، وبعضهم يمد يده بأن يمد يده يوقع على الوصولات والأوراق الضامنة على حق البنك المؤجل، فلو أنه سوف يُسدد مائة وعشرين ألفاً يخرج له شيك بمائة ألف لكي يعطى له المائة بمائة وعشرين والسيارة في مكان آخر، وهو قوله (والطعام مرجأ) ولهذا قال العلة ليست في كونه طعاماً، فكل شيء هو بمنزلة الطعام كما قال ابن عباس عليه السلام لأن هذا من باب منع الربا، والربا لا فرق فيه بين أن يكون في طعام أم في غيره، لأن السلعة مرجئة، كانت حرية مرجئة، فالغرض أن يأتي الرجل بمال يمول به البيع الذي يريد أن يبيعه وسوف يكون عليه أكثر منه، وقد قال تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا)، فالذي يحل من ذلك هو البيع الصحيح وهو البيع المستقل الذي يمتلكها ويقبضها ثم يربح فيها، وليس معنى ذلك منع بيع التقسيط مطلقاً، فالبعض فهم من هذا العمل على عدم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر، وهذا خلاف الإجماع في الحقيقة، فمنعه الزيادة في الثمن لأجل الأجل مخالف الإجماع، لأن هذا لا دليل على المنع منه، وهو بيع صحيح وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً نسيئاً، ولا شك الأجل يؤخر، بل في الحقيقة أن كل البيوع مبنية على مسألة الأجل، فمنع بيع الجملة وبيع القطعي هو في الحقيقة مردد إلى الأجل، ولذا بيع القطاعي أغلى من الجملة لأنه يتأخر ويأخذ منه مدة حتى يُسوّقه، بخلاف بيع الجملة الذي يبيعه مرة واحدة ويدور رأس المال في دورة سريعة، فمن أجل ذلك كان بيع الجملة ربحه أقل من بيع القطاعي، فمردده إلى الأجل، فهذه المسألة ليس فيها خلاف بين العلماء، بل المخالفين من المعاصرين قد أخطؤوا فهم الأحاديث فضلاً عن خلافهم في الإجماع الذي نقله غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية.

المسألة ١٣٩٠: حديث «نهى عن صفقتين في صفقة واحدة» (حديث سماك): ما معناه؟ وهل يمنع البيع بسعر نقدي وسعر تقسيط؟ (التفريغ ص ٣٥)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض لها الإمام النووي في المتن (المسألة من تعليقات الشيخ وفتاواه في الهامش).
الأقوال الأخرى: من منع البيع بسعرين (نقدًا وكذا وبالتقسيط بكذا) استدلالاً بحديث سماك.

ترجيح الشيخ ياسر: فهم يستدلون بحديث سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة" قال أسود: قال شريك: قال سماك: "الرجل يبيع البيع، فيقول: هو

بنفسه بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا" (دم) 3783، فيقولون أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز له أن يعرض سعر نقدي وسعر تقسيط ويقول إما أن يبيع دالاً فقط أو يبيع بنقسيط فقط، وإما تفسير هذا الحديث حتى على قول سماك وعلى ظاهر الحديث هو أن يبيع في نفس البيعة بيعتين وليس أن يعرض سعرين، فإنه لا يقال لمن عرض سعراً بأن قال هذا الشيء بعشرة، وهذا بخمسة عشر، فهل يقال عليه باع بيعتين؟ فإذا قال له أنا قبلت أحدهما، فيكون بذلك قد باع بيعتين فيبيعة؟ لأنه بذلك فيبيعة واحدة دون تحديد اشترى واحد منها، ولذا أي واحد منها اشترى وبأي سعر، لم يحدد، فعندما يقول له بعثك هذا نقداً بكذا ونسيئة بكذا فيقول المشتري له قبلت على الاثنين معاً، فهذا هو تفسير الحديث على تفسير سماك. ولذا ليست المشكلة في أنه باع بالتقسيط، أو أن التقسيط سعره أعلى من سعر الفوري، ولكن المشكلة في مسألة القبض، فهذا الباب من أهم الأبواب في فهم هذه المسألة لأن كل المباحات المعاصرة حين لا تتم فيها الصورة الصحيحة تدخل في الربا من هذا الباب، ويتضح لنا جلياً أن المنع من هذا لمنع الربا، لأن بعض العلماء ظن أن هذا المنع لأنه يكون من باب الغرر وأنه في بيع الطعام جزأً فقط، ولذلك بعضهم قصره على الطعام وبعضهم قصره على الجُزاف، والصحيح أن هذا الباب لا فرق فيه بين الطعام وغيره لأنه من باب النهي عن البيوع الربوية وسد خريصة الربا وهو واضح جداً في المعاملات المعاصرة التي صارت كالربا صراحةً وحتى البنوك الربوية أصبحت تقبلها الآن، لمجرد أنها تخدع الناس بأنها تتعامل معاملة إسلامية وهي في الحقيقة تتم بنفس صورة الربا الواضح دون أن يدخل في الضمان، فإنهم يتخللون حديثاً لا كيداً لها لعدم الضمان، لا بذلك لا يدخل ليدخل حتى إذا حدث شيء لمصلحة لا يكون هوذا من لها، فلا تحل حتى يضمنها، وذلك بأن يخرج موظف من البنك فيذهب ويستلم السلعة، بحيث لو حصل لها شيء فالبك يضمنها في مدة الضمان، وبهذا يستحق أن يربح، ولكن من غير أن يضمن، فلا يستحق أن يربح، ويؤكد فهم ابن عباس رضي الله عنه عدة أحاديث: [حديث (الخراج بالضمان) إذا لا يوجد ربح بدون أن تضمن، وحديث لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن]، (ج) 2188 [قال الألباني: حسن صحيح]، والحديث عام يشمل الطعام وغيره، وحديث (نهى أن تباع السلع حيث ثبتت حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) وهذا الحديث واضح جداً في عموم السلع]، وهذا يؤكد أن فهم ابن عباس رضي الله عنه هو الفهم الصحيح الدقيق لهذه المسألة.

المسألة ١٣٩١: مسألة التورق والعينة: ما هما؟ وما الفرق بينهما؟ وما حكم التورق؟ (التفريغ ص ٣٦)
تعليق الإمام النووي: لم يتعرض لها الإمام النووي في المتن (المسألة من تعليقات الشيخ وفتاواه في الهامش).
الأقوال الأخرى: جمهور العلماء: يجيزون التورق.

ترجيح الشيخ ياسر: ومن هنا يُستنبط مسألة التورق، هي مثل العينة ولكن بين ثلاثة أطراف: فبيع العينة يكون بينه وبين المشتري فيقول له [أبيع لك هذه نقداً بعشرة، وسوف أشتريها منك بالتقسيط باثني عشر] فالسلعة رجعت لي في ملكي مرة أخرى وقبضت في يدي عشرة وأصبح عليّ اثني عشر. وبيع التورق الذي غرضه الورق هو نفس صورة بيع العينة ولكن بين ثلاثة أطراف فيذهب ويشتريها من هذا بعشرة بالتقسيط ثم يبيعها لآخر بتسعة نقداً في الأصل السلعة، فهو لا يريد في الأصل السلعة، فهو قد قبض في يده تسعة والسلعة ذهبت إلى تاجر أو رجل آخر كلاهما في الحقيقة دراهم بدراهم دخلت بينهما سلعة والرجل غرضه في النهاية الورق وليس غرضه السلعة. وهذا بخلاف ما إذا اشترى السلعة ليتنفع بها ثم عرض له عارض فباعها، ولذلك الصحيح في علة بيع العينة والتورق التواطؤ ونية وقصد المشتري الذي يريد الورق، فإما أن يكونوا متواطئين وفاهمين، وإما أن يكون هو يعلم أنه يريد أن يشتري السلعة لكي يبيعها بثمان دون ثمنها الذي اشتراها به حل، ليأخذ الورق، ظن هذه دراهم بدراهم والسلعة مُرجأة، أو السلعة خرجت ودخلت دون قصد، ولذلك كان الراجح في مسألة التورق المنع، رغم أن قول الجمهور الجواز إلا أنها قد فتحت باباً خطيراً من أبواب الربا في المعاملات المعاصرة.

المسألة ١٣٩٢: بيع الجُزاف وبيع الصبرة جزأً: هل هو جائز؟ وهل هو مكروه؟ (قول الشافعية وقول مالك) (التفريغ ص ٤٠)

تعليق الإمام النووي: وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزأً وهو مذهب الشافعي. قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزأً صحيح وليس بحرام، وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي: أحدهما مكروه كراهة تنزيه، والثاني ليس بمكروه. قالوا: والبيع بصبرة الدراهم جزأً حكمه كذلك. ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزأً يعلم قدرها. و(الجزاف) بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.

الأقوال الأخرى: الشافعي: صحيح وفي كراهته قولان (أصحهما كراهة تنزيه، والثاني ليس بمكروه). مالك (فيما نقل الشافعية) لا يصح إذا كان بائع الصبرة جزاءً يعلم قدرها.

ترجيح الشيخ ياسر: فبيعه كما ذكرنا كوم من الطعام، شروة كما يُسمى في زماننا، فهذا ليس منهياً عنه طالما سوف يبيعه بدراهم أو بمال أو بشيء ليس من جنسه. وقالوا بالكراهة لأنه فيه نوعٌ من الغرر، وفي الحقيقة الخبرة كافية في ذلك، فالتقدير بالكيل والوزن هي أحد وجوه التقدير ويمكن أن يكون التقدير كذلك بالنظر. بمعنى أنه يعلم أنها عشرة كيلو فيقول له أبيعها لك على بعضها فيجوز أن يبيعهها كذلك.

المسألة ١٣٩٣: تعزير ولي الأمر لمن تعاطى بيعاً فاسداً بالضرب وغيره: وهل يجوز التعزير بالمال؟ (التفريغ ص ٤١)

تعليق الإمام النووي: هذا دليل على أن وليّ الأمر يُعزّر من تعاطى بيعاً فاسداً ويُعزّره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرّر في كتب الفقه.

الأقوال الأخرى: عامة العلماء: منعوا التعزير بالمال.

ترجيح الشيخ ياسر: أي احترازاً من القول بالتعزير بالمال لأنهم لا يرون ذلك، وفي الحقيقة أن عامة العلماء منعوا من التعزير بالمال حتى لا يُفتح باب أكل أموال الناس بالباطل، ولكن الأدلة تدل على جواز التعزير بالمال.

المسألة ١٣٩٤: بيع الصكاك (قول أبي هريرة لمروان: «أحللت بيع الصكاك»): ما هو الصك؟ وهل يجوز بيعه قبل قبضه؟ (التفريغ ص ٣٨، ٤١-٤٢)

تعليق الإمام النووي: (قل أبو هريرة لمروان: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يُستوفى. فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها) الصكاك جمع صكّ وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضاً على صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها لإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه، وقد اختلف العلماء في ذلك: والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثاني منعها. فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبجحّته. ومن أجازها تأوّل قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصكّ باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول، لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكاً مستقراً وليس هو بمشتري فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضه.

الأقوال الأخرى: الأصح عند الشافعية وغيرهم: جواز بيع الصكوك. القول الثاني: المنع، أخذاً بظاهر قول أبي هريرة. القائلين: تؤل الحديث على أن النهي عن البيع الثاني (المشتري الثاني) قبل أن يقبضه. (وقل مالك في الموطأ: ذلك أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر فباع الطعام قبل قبضه).

ترجيح الشيخ ياسر: الصكوك هو صك بمبلغ معين يبيعه بآخر قبل أن يقبض هذا الصك، كمن يأخذ بون فيقول له اشترى بمائة جنيه بضاعة، فيقول له اشترى سيارة أو شقة أو سلعة من السلع، فكان الرجل إذا استحق طعاماً فيعطيه صك بذلك، فيذهب ويبيع هذا الصك. فالصحيح أن هذا لا يجوز وإن كان النووي ذكر فيه خلافاً، لكن الصحيح أنه لا عبرة في كونه طعاماً أو غير طعام، العبرة أنه نقد فهو قد أعطاه صك بغضه فيبيعه بذهب أو بعملة أخرى، أو يُقبل له أن هذا الصك سوف يُستحق بعد مدة كذا، كمن وقعت له قرعة على شقة، ولم يستلمها بعد، فيبيع هذا الورق لآخر، فهو موجود في أي سلعة بهذه الطريقة، وهذا التوافق من أبي هريرة مع ابن عباس على فهم علة التحريم وهي في النهي عن الربا وأنها من باب الربا لا من باب الميسر، وليس من باب الغرر، بل من باب الربا لأنه دراهم بدراهم دخلت بينهما سلعة غير مقصودة. الصحيح أن الصكوك لا يجوز بيعها طالما لم يقبضها لأنها ورقة بدين. وهذا ظاهر في أنه قبل أن يقبضها صاحب الصك الأول. مع أن هذا خلاف ظاهر الحديث. ولكنه لم يقبضه، فنعم هو ملك مستقر ولكنه غير مقبوض وليس بحاضر. لأن ما ورثه صار في حكم المقبوض، لأن يوالده كانت عليه، فبذره أصبحت بدل يوالده فلا يحتاج إلى قبض مباشر. وهذا الذي بلغ عمر فنهى عنه، فظاهر ذلك أنه لا يجوز أن يبيع السلعة حتى يقبضها والله أعلى وأعلم، حتى ولو كان ديناً على الإمام.

باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (ص 42-43)

المسألة ١٣٩٥: هل النهي عن بيع الصبرة المجهولة القدر خاص بالتمر؟ وكيف يُعرف الجهل بالمماثلة؟ (التفريغ ص ٤٢-٤٣)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله ﷺ: (الأسواء بسواء) ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل. وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالاشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: فيدل على أن هذا الأمر ليس خاصاً بالتمر.

المسألة ١٣٩٦: علة الربا في الأصناف الستة: هل هي الطعم أم الكيل والوزن أم الثمنية؟ وفائدة الخلاف في العملات الورقية (التفريغ ص ٤٣)

تعليق الإمام النووي: وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالاشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الحنفية (ورواية عن أحمد): العلة الوزن في الذهب والفضة والكيل في المطعومات الأربعة. الشافعي (ورواية عن أحمد): العلة في الأصناف الأربعة الطعم، وفي الذهب والفضة النقدية وهي الثمنية. رواية ثالثة عن أحمد: العلة في الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل والوزن، والذهب والفضة علتها الثمنية.

ترجيح الشيخ ياسر: فهذا في الأصناف الربوية الستة وما يُقاس عليها من مُتحد العلة مع جنسه، فقد اتفق العلماء على أن الذهب والفضة علتها واحدة، وأن الأربعة أصناف الأخرى (التمر والحنطة والشعير والملح) المنصوص عليها علتها واحدة وذلك على اختلاف العلماء في علة التحريم في كونها ربويات يُمنع بيع بعضها ببعض متفاضلاً بمعنى "غير متمائل" فلا يُباع من الرديء أكثر ومن الجيد منه أقل في الكمية، وبالنسبة للذهب والفضة، فلا يُباع الذهب الرديء أو المكسور أو غير ذلك أكثر في الوزن من الذهب الجيد، فبعض العلماء يقول العلة هي الوزن في الذهب والفضة والكيل في المطعومات الأربعة وهو قول الحنفية ورؤية عن أحمد. والبعض يقول الأصناف الأربعة علتها الطعم والذهب والفضة علتها النقد وهي الثمنية وهو قول الشافعي رحمه الله ورؤية عن أحمد. ورؤية ثالثة عن الإمام أحمد أن الأصناف الأربعة علتها الطعم مع الكيل والوزن، والذهب والفضة علتها الثمنية. وفائدة هذا فيما يُقاس على هذه الأصناف، وفيها يُمنع بيعه بسبب كونه ربويًا فحذره لا نصف كل بيع بأنه ربوي، إلا إذا وجدت فيه هذه العلة، فالصنف الربوي هو ما وجدت فيه إحدى هذه العلل على كل قول ممن يقول به، فمن يقول العلة هي الوزن يمنع بيع الحديد بالحديد لأنه يوزن، وأما من يقول علة التحريم في الذهب والفضة النقدية فيمنع من بيع العملات وإن لم تكن موزونة، ففي زماننا هذا العملات غير موزونة، وإنما العلة أن هذه نقد وأنها ثمن للأشياء، بل ربما تُجيز بيع الموزون بالموزون مع التفاضل إذا لم يكن نقدًا، فلا يكون ذهبًا ولا فضة ولا نقدًا. يُمنع من البيع متفاضلاً، فالصحيح في علة منع بيع الذهب والفضة إلا بالتساوي هو النقدية، وبالتالي في هذه الحالة لا يجوز أن نبيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وذلك إذا كان أحدهما قديمًا والآخر جديدًا، وهذا مكسور وهذا مُصاغ، ومعلوم أن العيارات المختلفة من الذهب هي عبارة عن نسبة الذهب الخالص إلى وزن السبيكة المخلوطة بنحاس وفضة، وبالتالي فالمانع من بيع هذه الأصناف إذا كان مجهول ما فيها من الذهب، فلو بيع خاتم ذهب عيار (21) منه فضة من الزمرد مثلاً ووزنه كان مثلاً عشرون جراماً سوف أبيعه بوزن مماثل عشرون جرام ذهب بدون فص، فنقول لا يجوز لأن مقدار الذهب الذي في الخاتم الذي فيه الفص غير معلومة لأنه لا بد أن أزن الفص بمفرده وأزن الذهب بمفرده لكي أعرف مقدار الذهب من العشرين جرام، وذلك للحديث الذي بين أيدينا (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) والصبرة الكومة مقدار غير معلوم فيكون أمرًا تقريبياً، فبيعه بمماثل له من التمر بكيل محدد، وذلك النهي عن هذا لأننا لا نستطيع الجزم بالتساوي، فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز البيع إلا إذا تأكدنا من المساواة. فإذا باعها بنفس النوع من الطعام فلا بد وأن يعلم التساوي، هنا أحد الطرفين معلوم والآخر مجهول، كأن يقول هذه الكومة سوف أبيعها بأربع أصع من تمر، فإذا باعها وتبين أنها أقل أو أكثر فهو في خطأ وفي جهالة في القدر الذي تسويه هذه الكومة، إذاً فلا يُعلم التساوي، فلا

يجوز البيع لأن الجهل بالتساوي والمماثلة كالعلم بالتفاضل في تحريم البيع، وكذا كما ذكرنا في الأصناف الربوية الأخرى، والمانع في هذا الباب إذا كان الصنف ربوياً، وذلك بالبحث في العلة التي وجدت في الأصناف الأربعة، والعلة التي وجدت في الذهب والفضة، فإذا تبين أن هذه العلة موجودة في الصنف الذي نتكلم عنه فهو من الربويات لا يباع بشيء من جنسه مع الجهل بالتساوي، مثل البيض، فهل يجوز بيع ثلة من البيض بعدد محدد من البيض؟ فهل البيض يوزن أم يُكال؟ بل يُعد، ولكن إذا قلنا أنه مطعوم، فالإمام الشافعي يمنع بيع ثلة من البيض بعدد محدد من البيض لأنه من جنسه من نفس النوع وفي نفس الوقت الجهل فيه بالتساوي، فلا بد من العلم بالتساوي حتى يتم البيع، والذي يقول أنه لابد وأن يكال أو يوزن يقول أن المعدود يجوز بيعه، والصحيح كما ذكرنا أن العلة هي الطعم سواء كان قوئاً أو لم يكن قوئاً أو في الأصناف الأربعة والنقدية في الذهب والفضة، فطالما أنه ليس هذا الصنف من الربويات فيجوز ذلك، وسيأتي تفصيل أكثر في أبواب الربا قريباً إن شاء الله. فعيل (18) وعمار (21) لا يباع بعضهم البعض إلا إذا تساوى الذهب الذي فيها ببعضه، وهذا لا يحدث، فبيع الذهب بالذهب لا يكاد يمكن أن يتم مع العلم بالتساوي، حتى لو علم بالتساوي لا بد وأن يأخذ فرق نتيجة الصنعة وهذا لا يجوز، فلا بد وأن يُباع الذهب بمال — بفضة أو بعملات — ثم يشتري بهذه العملة ما شاء من ذهب آخر. الغويشة المكسورة لا يجوز أن تباع بذهب حتى ولو علم وزنها.

باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (ص 45-50)

المسألة ١٣٩٧: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين: هل يثبت؟ وما حد التفرق (بالأبدان)؟ (قول الجمهور وقول أبي حنيفة ومالك) (التفريغ ص ٤٥-٤٦)

تعليق الإمام النووي: قوله عليه السلام: (البَّيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ) هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وممن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون. وقال أبو حنيفة ومالك لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول، وبه قال ربيعة وحكي عن النخعي وهو رواية عن الثوري. وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح، والصواب ثبوته كما قاله الجمهور والله أعلم.

الأقوال الأخرى: أبو حنيفة ومالك (وربيعة، وحكي عن النخعي، ورواية عن الثوري) لا يثبت خيار المجلس، بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول.

ترجيح الشيخ ياسر: أي طلالا كانوا في مجلس التعاقد وانعقده يكون باللفظ أو بالتعاطي، وهم ما زالوا في مجلس التعاقد، ولذلك هذه المسألة مما لا يكرهونها على مالك رحمه الله لأن مالك روى الحديث، قل ابن قدامة في المغني (3/483): [وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث، مع رواية له، وثبوته عنده، وقال الشافعي رحمه الله لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعا؟ وأعظم أن أقول: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما]، فهذه السلسلة الذهبية والحديث صحيح ورواه مالك ولم يقل به، ولذلك شنعوا على مالك في هذه المسألة، فقالوا كيف روى الحديث وقدم عليه غيره، فقد قدم عليه ما أخذه عن علماء بلده من ثبوت البيع بمجرد التعاقد من الإيجاب والقبول.¹⁷

المسألة ١٣٩٨: معنى «إلا بيع الخيار» في حديث خيار المجلس: ما تفسيراته الثلاثة؟ وأيهما الصحيح؟ وهل يشترط خيار الشرط ثلاثة أيام أم يُرد إلى العرف؟ (التفريغ ص ٤٦-٤٨)

تعليق الإمام النووي: وأما قوله عليه السلام: (إلا بيع الخيار) ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء. وأصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخيرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس الخيار ولا يدوم إلى المفارقة. والقول الثاني أن معناه إلا بيعاً شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة. والثالث معناه إلا بيعاً شرط فيه ألا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه. والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث. واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله. وممن رجه من المحدثين البيهقي ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها ثم قال: [وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر عليه السلام: (البيع صفقة أو خيار). وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام] ثم قال: [والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع، لأن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره به]. وممن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذي ونقل ابن المنذر في الإشراف هذا التفسير عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري والشافعي وإسحاق بن راهويه والله أعلم.

الأقوال الأخرى: القول الأول (الأصح عند الشافعية): التخيير بعد تمام العقد قبل التفرق. القول الثاني: بيع شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها! القول الثالث: بيع شرط فيه ألا خيار في المجلس (والأصح عند الشافعية بطلانه). وقيل إن الأثر عن عمر «البيع صفقة أو خيار» ضعيف

ترجيح الشيخ ياسر: بمعنى أنهما يتفقان على قطع الخيار، فإنه بمجرد الإيجاب والقبول صح البيع وانعقد لكن يبقى في حدود المجلس أن كلاً منها له خيار، فلو اتفقا وقال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع وقطع خيار

¹⁷(ص 46) وانعقاده يكون باللفظ أو بالتعاطي، وهم ما زالوا في مجلس التعاقد.

المجلس، فوافقه على ذلك، انقطع خيار المجلس وأصبح البيع لازماً ليس له أن يرجع في ذلك البيع ولا أن يستقبل ولا أن يُقبل، فقد مضى الأمر. هذا هو التفسير الأول وهو ظاهر جداً من الرواية التي ذكرها مسلم حديثاً يقول (فإن خيّر أحدهما الآخر فتباعا على ذلك فقد وجب البيع) وهذا لا يمكن تفسيره على الوجه الثاني معناه: أنها يتفقا على خيار لهما أو لأحدهما مدة بعد التفريق بالأبدان. فالتفسير الثاني هو تفسير صحيح أيضاً من جهة المعنى وهو خيار الشرط ولكن ظاهر الرواية أن كانا نتمرفوعة للذي فيه هي حجة ولا تتحمل غير ذلك وهو ظاهر الأحاديث. ويمكن أن يقال هي صورة من الصور يمكن أن ذكرها النبي ﷺ أو ذكرها من دونه ﷺ ولا تمنع الصور الأخرى في بيع الخيل فيكون بيع الخيل صورته الأولى أن يُخَيَّر أحدهما صاحبه ويقول له اختر إمضاء البيع، فقل اخترت، فهذا لزم البيع وانقطع الخيار، والصورة الثانية هو القول الثاني. والصحيح أنه لا يُحدد بثلاثة أيام ولكن ما تعارف الناس على مثله في مدة الخيار، فليس هناك حد محدد شرعاً لأقصى مدة لخيار الشرط ولكن هو أمر مبني على تعارف الناس بها لا يمنع إمضاء البيع، فليس له أن يقول لك خيار مائة سنة، فهذا لا ينعقد به بيع، لكن ما كان من شهر أو شهرين أو نحو ذلك على الراجح وبعض العلماء كالإمام النووي قد جعله ثلاثة أيام فقط للحديث الذي كان يُخدع فقد جعل له النبي ﷺ الخيار ثلاثة أيام، ولكن ليس هذا بل لازم في غير ذلك. فيكون المعنى على ذلك أن يقول لي الخيار خلال مدة أسبوع أو خلال مدة ثلاثة أيام، من حقي أن أرجع في البيع خلال هذه المدة، فهذا ولو تفرقا فالبيع ليس بل لازم حتى تنقضي المدة أو يتصرف الذي له الخيار تصرفاً يدل على اختياره للبيع مثل بيع هذا المبيع أو هبته، فيحدث أن في بعض الأسواق كتجار المواشي مثلاً فيقول له سوف آخذ منك هذا على عشرة أو على مائة، وموعدنا آخر السوق وقد أشار إهامنه ودخلت في ضمانه ولكن أعطى نفسه مهلة لآخر السوق أنه إذا بلغها فيها وإلا يمكن أن يرد هذا المبيع مرة أخرى، فإن تصرف فيه تصرفاً يدل على اختياره البيع، بأن بلغها بلغه، فهذا إمضاء وانقطع الخيار ولزمه البيع في تلك الحال. وذلك بخلاف خيار العيب، وهو أن وُجد في السلعة عيب خلال مدة معينة أو في الحقيقة وجد في السلعة عيب في أي وقت من الأوقات طالما أن العيب كان موجوداً حال البيع، فهذا خيار آخر غير خيار الشرط، خيار الشرط معناه أنه مدة محددة من حقه أن يُمضي البيع ومن حقه أن يفسخه، واشترط لنفسه ذلك، فلو حتى لم يلزم البيع ولا يزال هناك خيار.

المسألة ١٣٩٩: حكم اشتراط عدم الخيار في المجلس (القول الثالث): هل يصح البيع بهذا

الشرط؟ (التفريع ص ٤٨)

تعليق الإمام النووي: والثالث معناه إلا بيعاً شرط فيه ألا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار وهذا تأويل من يُصحح البيع على هذا الوجه. والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط.

الأقوال الأخرى: وجه عند الشافعية: يصح البيع مع شرط عدم الخيار في المجلس. والأصح عندهم: بطلانه بهذا الشرط.

ترجيح الشيخ ياسر: فالصحيح صحته وصحة الشرط إن اتفقا على إنهاء خيار المجلس من بدايته. والأصح هذه أضعف وجوه الترجيح وهي أقل من الصحيح، وعند الشافعية في اصطلاحهم ثلاثة ألفاظ: الصواب والصحيح والأصح، فالصواب بخلافه باطل هو الصحيح خلافه الأضعف فهو لأصح خلافه مقابلاً لأصح فيقولون مثلاً هذا القول ضعيف بمعنى أن الاجتهاد فيه قوي، فمن الممكن أن يُصححوا البيع ويُفسدوا الشرط أو يُصححوا البيع ويُصححوا الشرط أو يُفسدوا البيع، وهذا هو الذي رجحه بأن هذا البيع باطل بهذا الشرط، بأن يشترط على صاحبه ويقول لا يوجد خيار مجلس، والظاهر والله أعلى وأعلم أنه إذا اتفقا على ذلك فقد قطعاً خيار المجلس ويمكن أن يكون هذا من بداية البيع ويمكن أن يكون ذلك في نهاية العقد والله أعلى وأعلم. وهذا الوجه الثالث يكون الحديث في الحقيقة على هذا الوجه لا معنى له، إذا فسر به، وإلا أن يحملوا الحديث على هذا النوع من البيع ويقولوا لا وجود لخيار المجلس أصلاً إلا ما اتفقا فيه على أن يكون هناك خيار مجلس وهو خيار الشرط لهما، لهذا لا يشترطان في ذلك شرطاً دون شرطاً حداً لطرفين دون أن يتكلا ما في شيء، فالجواب على نهاية المجلس حتى يتفريقاً بالأبدن، وأما بيع الخيار بأن يلتزم بإلغاء خيار المجلس، فهذا لا بد وأن يشترطه ولا بد أن يُخير أحدهما صاحبه. (وهو الشرط الأخير وهو بيع الخيار وهو أن يتفقا أن لا خيار في المجلس).

المسألة ١٤٠٠: الأثر المنقول عن عمر «البيع صفقة أو خيار» (والقول الثالث في تفسير بيع الخيار): هل يصح الاحتجاج به؟ وما الراجح في تفسير الحديث؟ (التفريع ص ٤٩)

تعليق الإمام النووي: وممن روجه من المحذّثين البيهقي... [وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر عليه السلام: (البيع صفقة أو خيار). وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام].
الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: الذي هو القول الثالث الذي يحتج به من يُصحح الأثر عن عمر عليه السلام: (البيع صفقة أو خيار)، بمعنى أنها لو صفقة، فيكون البيع لازم بمجرد العقد، إذا كان هناك خيار فيكون هناك خيار للمجلس أو خيار الشرط حسبما يتفقان. والصحیح نهما إذا تفقدا لم يبدأ تعليل غاء ليجزى فلهما ذلك كما أن هذا لا يبعد. ولم البيع، فلهما قبل ذلك لأن الحق لا يعدوهما. فهو هنا يبطل القول الثالث في تفسير بيع الخيار ويقول أنه قول ضعيف وأن تفسيره دائر بين القولين، والصحیح أن القول الأول ظاهر الحديث والقول الثاني صحيح ولا مانع من تفسير الحديث بالوجهين خصوصاً أنهما داخلين في عموم بيع الخيار ويؤيد كلاً منها أدلة أخرى منها (المسلمون عند شروطهم). وهو القول الأول في تفسير بيع الخيار.¹⁸

المسألة ١٤٠١: من خيّر صاحبه فسكت: هل ينقطع خياره؟ وهل ينقطع خيار القائل بتخييره؟ (اختار إمضاء البيع) (التفريع ص ٥٠)

تعليق الإمام النووي: ومعنى (أو يُخَيَّر أحدهما الآخر) أن يقول له: اختر إمضاء البيع. فإذا اختار وجب البيع أي لزم وانبرم، فإن خيّر أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت. وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا، أصحهما الانقطاع لظاهر لفظ الحديث.

الأقوال الأخرى: للشافعية وجهان في انقطاع خيار القائل (الذي خيّر صاحبه): أصحهما الانقطاع لظاهر لفظ الحديث، والثاني لا ينقطع.

ترجيح الشيخ ياسر: أي عندما يقول له اختر فأنا اخترت إمضاء البيع فهل تختاره أنت؟، فالذي يقول اخترت إمضاء البيع فقد انقطع الاختيار في حقه، والقول الثاني يقول لا ينقطع اختياره حتى يقبل الطرف الآخر وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأنه يقول ذلك على سبيل لو قبلت أنت أيضاً قطع الخيار لكن الأصل أن الخيار ثابت لهافي المجلس إلا أن يُخير أحدهما صاحبه فيتبايعا على ذلك، فالحديث يقول (فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) إذاً إن لم يتبايعا على ذلك فلم يجب البيع، ولذا إذا الآخر لم يوافق وسكت، فالذي خير صاحبه لم ينقطع خياره أيضاً.

المسألة ١٤٠٢: قول ابن عمر «فكان إذا بايع رجلاً فأراد ألا يُقبله قام فمشى هنيئة ثم رجع»: ما يستفاد منه في معنى التفرق (بالأبدان لا بالقول)؟ (التفريع ص ٥٠)

تعليق الإمام النووي: قوله: (فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يُقبله قام فمشى هنيئة ثم رجع) هكذا هو في بعض الأصول (هنيئة) بتشديد الياء غير مهموز وفي بعضها (هنيهة) بتخفيف الياء وزيادة هاء أي شيئاً يسيراً. وقوله: (فأراد أن لا يُقبله) أي لا ينفسخ البيع. وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان كما فسره ابن عمر الراوي. وفيه رد على تأويل من تأوّل التفرق على أنه التفرق بالقول وهو لفظ البيع. قوله عليه السلام: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا) أي ليس بينهما بيع لازم.

الأقوال الأخرى: أبو حنيفة ومالك: جعلوا التفرق في قوله (ما لم يتفرقا) تفرقاً بالكلام بالتلفظ. (والجمهور: التفرق بالأبدان كما فسره ابن عمر).

ترجيح الشيخ ياسر: فالإمام أبو حنيفة ومالك جعلوا التفرق في قوله (ما لم يتفرقا) تفرقاً بالكلام بالتلفظ، ولكن قوله عليه السلام بعد ذلك (وكانا جميعاً لا تحتل هذا، ولذلك ابن عمر فهمها على ذلك وقام من المجلس ورجع. فقوله لا بيع بينهما) أي لا بيع لازم لا بيع صحيح لأنه بيع ثابت لأنه قد سماهما (بيعين)، فإذا تعذر

¹⁸ (ص 49) الذي هو في تفسير (إلا بيع الخيار).

نفى الحقيقة من على أقرب وجوه المجلز وهو الصدقة، فلا بيع صحيح، أو اللزوم، فلا بيع لازم، أو الوجوب، فلا بيع واجب.

باب الصدق في البيع والبيان (ص 51)

المسألة ١٤٠٣: قوله ﷺ «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»: ما معنى البيان ومحق البركة؟ ومتى تُمحَق (على الكاذب وحده أم عليهما)؟ (التفريغ ص ٥١)

تعليق الإمام النووي: قوله ﷺ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما) أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين. ومعنى (مُحِقت بركة بيعهما) أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: فقوله (وإن كذبا وكتما) كأن يقول له "أنا اشتريتها بكذا" وهو لم يشتريها بكذا، يقول له هذه السلعة سليمة ومثلثة ولا عيب فيها وهو يعلم أن بها عيوب، فهو كاذب وقد كتم عيب السلعة أو كتم عيوب في الثمن كدراهم تكون مغشوشة أقل من السليمة أو تكون فلوس على سبيل المثال مقطوعة مثلاً في وقتنا هذا كأن تكون مقطوعة منها رقم فهي عند الجميع لا تكون مقبولة، فلا يوضح ذلك فهو بيع محقوق البركة، فينبغي عليه أن يبين، والإثم واقع على من كتم، فإن كذبا وكتما جميعاً محقت بركة بيعهما جميعاً، فالعلة في محق البركة مرتبطة بالكذب والكتمان، وفي الحقيقة فإن الذي كذب وكتم هو الذي يريد الربح زيادة، والذي صدق لا يريد مزيد ربح مما اتفقا عليه وأنه لم يكتم شيئاً، فالذي يكتم العيوب والذي يكذب في سعر السلعة أو في أوصافها وفي حقيقتها وما يتعلق بها من أحوال، هو الذي يريد زيادة غير مشروعة.

باب من يخدع في البيع (ص 52-54)

المسألة ١٤٠٤: قوله ﷺ لمن يخدع في البيوع «من بايعت فقل لا خلاية»: ما معنى لا

خلاية؟ ومن هذا الرجل؟ (التفريغ ص ٥٢-٥٣)

تعليق الإمام النووي: قوله: (نكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع. فقل رسول الله ﷺ: من بايعت فقل: لا خلاية وكان إذا بايع يقول لا خيابة). أما قوله ﷺ: (قل لا خلاية) هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة. وقوله: (وكان إذا بايع قال لا خيابة) هو بياء مثناة تحت بدل اللام هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي: ورواه بعضهم لا خيانة بالنون قال: وهو تصحيف. قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم (خداية) بالذال المعجمة، والصواب الأول. وكان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول: لا خلاية. ومعنى لا خلاية لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك. وهذا الرجل هو حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة ابن مُنْقِذ بن عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع ابني حبان شهدا أحدًا، وقيل: بل هو والده مُنْقِذ بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة، وكان قد شجَّ في بعض مغازيه مع النبي ﷺ في بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز. وذكر الدارقطني أنه كان ضريراً، وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي ﷺ جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: لا خيانة) تصحيف وأن الرجل كان يقول لا خيابة) فكان يقلب اللام، ياء. والمأمومة: أي جرحاً وصل إلى أم الدماغ وهي الغشاء الذي يلي الجمجمة. ولذا كان يباح له أن يبيع ويشترى ولكن كان يخدع، فمن أجل ذلك أعطاه النبي ﷺ الخيار وأمره أن يقول لا خلاية".

المسألة ١٤٠٥: هل خيار المغبون (المخدوع في السعر) ثابت؟ مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك

(وبغداديو المالكية وأحمد: خيار الغبن بالثلث) (التفريغ ص ٥٣-٥٤)

تعليق الإمام النووي: واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصاً في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلَّت أم كثرت. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك. وقال البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا. والصحيح الأول لأنه لم يثبت أن النبي ﷺ أثبت له الخيار، وإنما قال له: (قل لا خلاية) أي لا خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل والله أعلم.

الأقوال الأخرى: الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وأصح الروايتين عن مالك: المغابنة لازمة لا خيار للمغبون سواء قلَّت أم كثرت (والحديث خاص بالرجل). البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة. الإمام أحمد: له الخيار إذا كان الغبن كثيراً لا يتسامح الناس في مثله.

ترجيح الشيخ ياسر: يعني أنه لا خيار للمغبون كثرت قيمة الغبن أو قلَّت، وهذا قول ضعيف، بل الصحيح ثبوت الخيار للمغبون. بل بعموم الأدلة تقتضي أن له الخيار فالأصل أن عدم الخديعة شرطاً اشترطه الشرع في كل البيوع، وقد تم البيع عليه لأن الأصل في بيع المسلم للمسلم كذلك وإن لم يشترط لأنه معروف عرفاً فهو كالمشروط لفظاً وهو ليس معروف شرعاً فقط بل معروف عرفاً في عالم يتم البيع بهذا الشرط، فمن دق من ذلك الشرط في حقه أن يفسخ ذلك البيع، وذلك في أي شرط من الشروط التي اتفق العلماء على اعتبارها، فإن اشترط المشتري شيئاً، فبان خلافه، فله خيار الفسخ في تلك الحال. الدليل هو عمومات الأدلة القاضية بتحريم الخديعة مع المسلمين ووجوب أن يفي المسلم للناس بحقوقهم وأن لا يبخس الناس أشياءهم وأن لا يكذب ويكتم، وهو دين يكذب ويكتم ويظلمف إنها هو من أجل المال ومن أجل مزيد الريح وهذا حاصل بعينه في الغبن الفاحش، الذي لا يتسامح الناس في مثله، فكيف يُقال هذه واقعة عين لا عموم لها، وهل أوضح من تحريم الخديعة حتى من جهة عموم المعنى؟ فإذا لم يكن هناك لفظ عام، لكن كان هناك معنى عام، وهذا هو القياس الذي يتفق عليه كل القائلين بالقياس، أنه عموم من جهة المعنى بتحريم خديعة المسلمين ورد المال الذي اكتسب بسبب الخديعة والغش ونحو ذلك، فمن جهة المعنى فهذه كالمصرأة بل هي أشد، فالمصرأة التي اختلف فقط قدر اللبن المحلوب فيها، فأعطاه الشرع حق الفسخ، فكيف فيمن عُبن في أصل ثمنها أضعافاً مثلاً وهم يقولون لا خيار للمغبون

بسببها سواء قلته أم كذبت، فلو بلغ ما يسوي جنيتها بمائة جنيه يقولون له قد لزم البيع، فكيف ذلك؟ فالصحيح الذي لا شك فيه، أن للمغبون حق الفسخ، والصحيح في ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله وهو أن الأمر مبني على العرف وعلى الغلة والكثافة وأن الناس بلا شك يتسكعون في القليل ولا يعد ذلك غبنًا فاحشًا وأما الكثير فلا يتسامحون فيه ولا يقع التراضي عليه. وأما قول المالكية فله وجه بلا شك وهو أن الثلث فما زاد، لكن قول الإمام أحمد أرجح من جهة أن الثلث والثلث كثير، فهذا قد ورد في الوصية، ونقول عمومًا العبرة في البيع أنه يبني على التراضي، ومعلوم أن المغبون إذا علم ثمن السلعة وحقيقة الثمن ونحو ذلك لم يقع منه تراضٍ، فإذا كان الغبن فاحشًا ربما كان ما دون الثلث فاحشًا بالنسبة إلى قيمة المبيع، فلا يقع تراضٍ في الحقيقة، وربما يكون أكثر من الثلث لكونه يسيرًا يُتسامح فيه، فنقول على سبيل المثال: سلعة مثلاً بعشرة قروش باعها بخمسة عشرة قرشًا، خمسة قروش الزائدة هي في الحقيقة أكثر من نصف القيمة، أي أكثر من الثلث، ومع ذلك فالناس يتسكعون في الخمسة قروش، لكن لو بلغ مثلاً سيرة بمائة ألف جنيه وهي تُسوي في السوق ثمانين ألفًا يقول له خذعتني في عشرين ألف، والعشرين بالنسبة للثمانين أي الربع الذي هو أقل من الثلث، لكن في الحقيقة لا يرضى بأن يكون الفرق عشرين ألفًا، ولما كان مبني الأمر على التراضي ولم يحصل رضي حقيقي لأجل الخداع، كان الرد إلى العرف فيما يتسامح الناس في مثله، وما لا يتسامحون في مثله أقرب، ويُستأنس في ذلك بأمر الثلث والله أعلى وأعلم.

باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (ص 57-65)

المسألة ١٤٠٦: بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع: متى يجوز؟ (الحيلة في شرط القطع مع نية الإبقاء) (التفريغ ص ٥٧، ٦١-٦٢)

تعليق الإمام النووي: أما أحكام الباب: فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صحّ بالإجماع. قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع، فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع. فإن تراضيا على إبقائه جاز. وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع، لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: بمعنى أنه لو اشترط قبل ظهور الثمر أو قبل صلاح الثمر، فهو يريد أخضر فهو يريد قبل أن ينضج بحيث أن له مصلحة فيه، كما يبيعون الشعير قبل أن ينبت حبه فيشترونه أخضرًا أو حتى بعد ظهور الحب ولكن لا يشتد من أجل أن تأكله البهائم، فبيعه بشرط القطع، بمعنى أن يقطعه على الفور ولا يتركه في الأرض، ولا يترك الثمر غير الناضج والذي لم يبدو صلاحه على الشجر، بل يأخذ الثمرة الآن إن كان هناك ثمر، فإن له غرض ونفع في هذه الثمرة غير الناضجة أو في الحب الذي لم يشتد أو الزرع الذي لم يظهر فيه الحب، فإذا كان بشرط القطع الآن فهو جائز عند عامة العلماء لأن المقصود أن يأمن الثمر العامة بنص الحديث، والعلة المنصوص عليها يدور معها الحكم ثباتًا ونفيًا فهو لا يريد أن يصلاح لثمر فهو يريد علاجًا لها لأن ذلك شرطًا لقطع ما إذا كانت حيلة، بمعنى أنه يقول له اشترط عليك أن تقطع الثمر الآن أو أن أخذ الزرع الآن أخضر قبل أن يبس فيقول نعم ثم يتركه حتى تنضج الثمرة وحتى يشتد الحب، وهما يتحايلان على هذا النهي، فهذا من الحيل الباطلة المحرمة لأنه خالف الشرط الذي تم عليه البيع، ووقع في النهي الذي نهى عنه الرسول ﷺ، وإن احتال بحيلة شرط القطع التي لا يريدونها وينوي مخالفتها فيتم بذلك، وفي صحة البيع قولان للعلماء كما ذكرنا يمنع من ذلك إذا كان حيلة، بمعنى أنهما يعقدان العقد أولًا على شرط القطع ثم يتركه ثم يقول له أقطع الشجر فيقول له نعمي مدني فيقول رضيتم فيتركها حتى يبدو صلاحها وتنضج فيأخذها، فهذا مع كونه إثمًا والبيع في صحته قولان. أما إذا كان بشرط القطع ثم حصل عذرٌ للذي اشترى الزرع، مرض أو فقد المال الذي يمكنه به القطع، فاضطر رغمًا عنه إلى تركه ورضي صاحب الزرع بذلك، فيصح، فأفهم شيء عدم الحيلة لأن الأصل أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها.¹⁹

المسألة ١٤٠٧: بيع الشجر لأخذ ثماره لسنوات (إجارة الحقائق): هل هو إجارة؟ والبديل الشرعي (المساقاة) (التفريغ ص ٦١-٦٢)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض لها الإمام النووي في المتن (المسألة من تعليقات الشيخ وفناواه في الهامش).

الأقوال الأخرى: بعض من ذكرهم (كابن تيمية وابن القيم): جوزوا تأجير الشجرة لأخذ ثمرها (وهو شاذ غير معتبر بمخالفته النص).

ترجيح الشيخ ياسر: لذلك نقول إنه يخبر ما را لحظنا على مسندنا الاستدلال ثلاثتي يسمونها إجارة وهي ليست إجارة، فإن الغرض المقصود هو أخذ الثمن لا الانتفاع بالأرض، فإن انتفع بالأرض التي بين الأشجار، فهي في الحقيقة منفعة تابعة وليست المقصودة، فلا يوجد من يشتري حديقة جوفة أو برتقال أو غيرها من أجل الأرض التي بين الأشجار، إنما هو يعتمد اعتمادًا كاملاً على الثمر، فالعقد الحقيقي معقود على ذلك، فلا يسمى هذا إجارة للشجرة، بل هذا هو بيع الثمار ليس قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها أصلًا، وللأسف هذا منتشر بين الكثيرين ويحتجون بخلاف ذكره ابن القيم وابن تيمية في مسألة جواز تأجير الشجرة لأخذ ثمرها، وذلك باطل عند العلماء كافة والخلاف في شأنه غير معتبر بمخالفته النص، وكونه يسمى البيع إجارة، فالشجرة لا تؤجر لمثل ذلك، وإنما هو في الحقيقة اشتري الثمرة بهذا الثمن الذي دفعه ولكن قبل أن توجد الثمرة، فلا يقال أجر الشجرة ولو كان هو الذي يرفعها، فإن الغرض المقصود هو الشجرة وقد بيعت، كما أن الذي يشتري بشرط القطع هو الذي يتولى القطع، فليس هذا الأمر بخلاف معتبر لأنه قد خالف النص، فإجارة الشجر وأخذ الثمر هو ليس إجارة، بل هو بيع للثمار قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها سنةً وسنتين وثلاث وخمس سنوات، وهو بيع باطل محرم لا يجوز. فهناك بدائل شرعية

¹⁹ (ص 62) أي قبل بدو الصلاح.

لمسألة ماذا يصنع أصحاب الحقائق في مثل هذه المسألة؟ فالبديل هو أن يُساقى عليها، بأن يجعل هذا الذي يريد أن ينتفع بالثمرة يعقد بينه وبينه عقد مساقاة، فيتولى هو رعاية الشجر، والثمر بينهما بنسبة، ولكنهم لا يريدون ذلك، فالأمر أن صاحب الحديقة أو المزرعة يريد أخذ مال ثابت، ويتحمل الآخر المخاطرة، والآخر أيضًا يفضل هذه المخاطرة لأنه ربما ارتفع السعر جدًا وربما انتجت ثمر كثير وهو يأخذها برخص بالنسبة إلى ما يكون بعد بدو الصلاح، وبذلك هو يرضى بهذه المخاطرة المحرمة التي نهى عنها النبي ﷺ نهياً صريحاً واضحاً، بل نهى عما هو أقل منها وهو أنه إذا ظهرت الثمرة ولم يبدو صلاحها، فكيف بما يكون في السنوات القادمة مما لم تخلق فيه ثمرة أصلاً، فإذا كان ﷺ قد نهى عن بيع النخل حتى يأكل منه، بمعنى أنه لو كان ما زال أخضر ما زال في أكمامه، فإنه لا يجوز له أن يبيعه، فكيف بما لم يُخلق أصلاً، وهذا بيع معدوم ودخل في بيع ما ليس عنده، وتسميته إجارة لا يُغير من الحقيقة شيء، وإنما الإجارة بيع المنافع، وهذه أعيان مقصودة هي التي يريد من الشجرة التي سوف يخلقها الله ﷻ، فهو في الحقيقة يعقد العقد على أعيان وليس على منافع، ففرق بين الإجارة التي تتم على المنافع، كأن يؤجر الشجرة لكي ينشر عليها ملائسه، فهذا محتمل، كذلك يستظل بها كمن يؤجر شمسية من أجل الظل، فلو أجرة شجرة لأجل ذلك جاز، لكن ليس هذا مقصوداً قطعاً كما ذكرنا، وكذا لو أجرة الأرض التي بين الأشجار ليزرعها، فهذا جائز، فالزراعة والبذر والرعاية تكون من عنده وليس له شيء في الثمار، يُساقى على الثمار ويؤجر الأرض، نعم، وتكون الثمرة مشتركة بينهما على حسب النسبة المتفق عليها والأجرة في الأرض.

المسألة ١٤٠٨: معنى «حتى يبدو صلاحها» و«حتى تزهر» و«حتى يحمر ويصفر»: ضبط اللفظ

والمراد بالزهر؟ (التفريع ص ٥٨-٥٩)

تعليق الإمام النووي: أما ألفاظ الحديث: فمعنى (يبدو) يظهر وهو بلا همز. وما ينبغي التنبيه عليه أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم (حتى يبدو) بالألف في الخط وهو خطأ والصواب حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدو والاختيار حذفها أيضاً، ويقع مثله في (حتى يزهر) وصوابه حذف الألف كما ذكر. قوله: (يزهر) هو بفتح الياء كذا ضبطوه وهو صحيح كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن الأعرابي: يُقال: زها النخل يزهر إذا ظهرت ثمرته وأزهى يُزهي إذا احمر أو اصفر. وقال الأصمعي لا يُقال في النخل: أزهى، إنما يُقال: زها. وحكماهما أبو زيد لغتين. وقال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه. وقال الخطابي: هكذا يروى حتى يزهر، قل: والصواب في العربية حتى يزهر، والإزها في النمر أن يموت أو يصغر، وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة. قال ابن الأثير: منهم من أنكر يزهر، كما أن منهم من أنكر يزهر. وقال الجوهري: الزهر بفتح الزا هو أهل لجا يقولون ضمها وهو ليسر المون قال إذا ظهرت ثمرته زها أو لصفرة قال إذا دخلت فظهر فيه الزهر، وقد زها النخل زهواً وأزهى لانه. فهذه أقوال أهل العلم فيه وحمل من موعها جواز ذلك كله فالزيادة من الثقة مقبولة، ومن نقل شيئاً لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة.

الأقوال الأخرى: الخطابي: الصواب في العربية «حتى يزهر». ابن الأثير: منهم من أنكر «يزهر» ومنهم من أنكر «يزهر». الجوهري: أهل الحجاز يقولون بضم الزاي.

ترجيح الشيخ ياسر: وذلك على حسب نوع البلح مثلاً فمنه الذي يمر ومنه الذي يصغر حسب نوع النخلة. فإن النبي ﷺ قال (حتى تزهر) فلا يجوز لأحد أن يقول أن هذا خطأ في العربية، لأن الرسول ﷺ هو الذي يحكم بكلامه على العربية، فطالما قد ثبت النقل فلا يصح توهم الرواة بلا دليل لمجرد أن بعضهم قال أن هذا خطأ في اللغة.

المسألة ١٤٠٩: معنى «حتى يبيض» السنبل و«يأمن العاهة»: وما ضابط بدو الصلاح في الحب

والزهر؟ (التفريع ص ٥٩)

تعليق الإمام النووي: قوله: (وعن السنبل حتى يبيض) معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه. قوله: (ويأمن العاهة) هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ويؤثره فتفسده.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: فالحب يكون أخضر طري وإنما يجف ويبس إذا اشتد فهذا بدو صلاح سنابل الأرز والقمح والذرة ونحو ذلك. وهي الأمراض التي تُصيب الزرع فتؤدي إلى نقص الثمرة أو نقص محصول الزرع.

المسألة ١٤١٠: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: الصور الثلاث (بشرط القطع، بشرط التبقية، مطلقاً بلا شرط) وحكم كلٍّ، وبيع الثمرة بعد بدو صلاحها مطلقاً أو بشرط القطع أو التبقية، وقاعدة «ما بعد الغاية يخالف ما قبلها» (التفريغ ص ٦٣)

تعليق الإمام النووي: وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر. وإن باعها مطلقاً بلا شرط: فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث. وإنما صحّحناه بشرط القطع للإجماع فيها إذا شرط القطع ولأنّ العادة في الثمار الإبقاء فصار كالمشروط. وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقاً وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث، ولأنّ ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها، ولأنّ الغالب فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح.

الأقوال الأخرى: الحنفية: يصحون البيع المطلق ويوجبون على المشتري القطع. الجمهور: البيع المطلق قبل بدو الصلاح باطل.

ترجيح الشيخ ياسر: ولذلك قلنا أن من يُجوز ذلك باسم الإجارة، حتى ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، فإن هذا قولٌ باطلٌ مخالف للنص ومخالف للإجماع وقد نقله النووي (وإن بطلان بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع) فالبيع حرام وباطل. فقول من يسميها إجارة ويُجوز البيع قولٌ لا يُعتمد به، فهذا البيع له ثلاثة أحوال: (بيع بشرط القطع، بيع بشرط التبقية، بيع بيعاً مطلقاً) "فلا يقول له تبقية ولا قطع"، فنحن نتكلم الآن على الصورة التي في الحديث بأن الثمرة موجودة ولم يبدو صلاحها، أما الثمرة المعدومة، فهذا أمرٌ لا يحتمل فيه شرط القطع ولا يصح فيه البيع إطلاقاً نهياً لأولى الثمرة لا يستموجوداً في هذه الأثناء لثمرة موجودة ما يشترطها بشرط القطع بحيث هو يريد ما خضراء غير صالحة الآن، فهذا جائز بالإجماع. • النوع الثاني أن يشترطها بشرط التبقية إلى أن ينضج، فيتم نضجه ويُحصَد، فهذا باطل بالإجماع. • النوع الثالث أن يقول أنا اشتريت منك هذه الثمرة را لتلي تهذو لي بعد صلاحها ويُطلى قفلاي شرطاً لقطع ولا التبقية فهذا الذي فيه الخلاف، والصحيح عدم جواز هذا البيع وعدم صحته، والحنفية يصحونه ويوجبون عليه القطع. ولكن كلامنا على ما هو المتفق على منعه وهو الذي يبيعها بشرط التبقية، فالذي يؤجر الحقائق في الحقيقة أنه يشترط الثمرة بشرط التبقية قطعاً لأنه يشترطها لثمرة السنة القادمة، فلا يُتصور فيه هذا الشرط لأنّ ولا حيلة ولا شيء. لقوله (حتى يبدو صلاحها)، فمفهوم المخالفة أنه إذا بدا صلاحها فيجوز البيع، فقوله لا يتباعدوا الثمر حتى يبدو صلاحها، فما بعد "حتى" يخالف ما قبل الغاية. وقال "إذا لم يكن من جنسها" وذلك حتى لا يدخل في ذلك [إلى المرافق وإلى الكعبين] إلّا أنها يضاف قوله (فما غسلوا وجوهكم) أي يديكم إلى لوجوا فقها مسحوا برؤوسكم أو رجلكم إلى (الكعبين) فهو يقول، لو قلنا ذلك يكون المرفق هو الغاية، فعندما يصل إلى المرفق فيجزئه، فيقول لا، فلأن المرفق من جنس الذي قبله ولذا فقد دخل فيه، فهناك خلاف بين العلماء فيما إذا لم ينسل المرفق ولم ينسل الكعب، فقد لمست الماء الكعب ولم يُكمل غسله فترك جزءاً من كعبه أو جزءاً من مرفقه لم يغسله، فهذا الذي فيه خلاف من أجل مسألة الغاية، هل ما قبل الغاية يخالف ما بعدها أم أنه لا بد وأن تدخل المرافق والكعب في الغسل لأنها من جنس ما كان قبلها؟ وهذا هو الصحيح أنها دخلت فيها قبلها الحديث مسلم وفيه (ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعُضْدِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ .. الحديث). فيقول أن هذه هي العلل التي من أجلها جاز أن يبيع بشرط القطع أو بشرط التبقية والبيع مطلقاً.

المسألة ١٤١١: إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية أو مطلقاً: هل يلزم البائع بسقيتها إلى أوان الجذاذ؟ (مذهب الشافعية ومالك وأبي حنيفة) (التفريغ ص ٦٤)

تعليق الإمام النووي: ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقاً يلزم البائع بسقيتها إلى أوان الجذاذ؛ لأنّ ذلك هو العادة فيها. هذا مذهبنا وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع.

الأقوال الأخرى: أبو حنيفة: يجب شرط القطع.

ترجيح الشيخ ياسر: الصحيح أن يبيعها على أي الأحوال ويلزم البائع بالسقاية.

المسألة ١٤١٢: بيع السنبِل حتى يبيض: ما حكم بيع السنبِل المشتد وما تستر حبّته بالقشور (كالحنطة والأرز)؟ وبيع ما في باطن الأرض (البصل والجزر) (التفريغ ص ٦٤-٦٥)

تعليق الإمام النووي: قوله: (وعن السنبِل حتى يبيض) فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبِل المشتد. وأما مذهبنا ففيه تفصيل: فإن كان السنبِل شعيراً أو دُرّة أو ما في معناهما مما تُرى حبّاته جاز بيعه. وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حبّاته بالقشور التي تُزال بالدّياس ففيه قولان للشافعي: الجديد أنه لا يصح وهو أصحّ قوليه، والقديم أنه يصح.

الأقوال الأخرى: الشافعي: في الجديد لا يصح بيع السنبِل المستور بالقشور (وهو أصحّ قوليه)، وفي القديم يصح. مالك والكوفيون وأكثر العلماء: يجوز بيع السنبِل المشتد.

ترجيح الشيخ ياسر: الصحيح هو القديم الموافق لقول الجمهور، لأن عموم قوله ﷺ (وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ) يشمل كل أنواع السنبِل، بل الحنطة أكثر ما تُستعمل في سنبِل القمح وكذا الأرز وغيرها. ومسألة أن القشور تمنع معرفة اشتداد الحب أو تمنع معرفة الصفات غير صحيح، فأهل الخبرة في الزرع يعرفون اشتداد الحب وكذا صفات هذا الحب بكشف بعضه يعرفون به صفات باقيه، فلا يكون هذا جهالة مؤثرة في صحة البيع، والجهالة اليسيرة غير معتبرة كثيراً من أنواع الثمر والحبوب والزرع التي تكون في بطن الأرض، فيمكن معرفتها بمعرفة بعضها عند أهل الخبرة، كالبطاطس والقلقاس ونحو ذلك، ولا يُشترط أن تخرج من الأرض قبل بيعها بل إذا علم أهل الخبرة صلاحها بالكشف عن بعضها وتقديرها وحزرها، فيجوز أن تُباع كلها طالما قد بدا صلاحها. والعبرة في بدو الصلاح أمن العاهة، سواء استعمل مواد كيميائية غير ضارة أم لم يستعمل، أما إذا استعمل ما هو ضار فلا يجوز ويكون غشاً، فبدو الصلاح المعجل بأدوية مع كونها في الحقيقة لا تأمن العاهة لا يكون بدوً للصالح، فالعبرة أن يبدو الصلاح ويأمن العاهة.

المسألة ١٤١٣: بيع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه مع الشجر، وبيع البقول في الأرض (البطيخ والخيار والبطيخ ونحوه): ما حكمه؟ (التفريغ ص ٦٥)

تعليق الإمام النووي: وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرناه. وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط تبعاً للأرض، وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعاً وهكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع، وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه وفروع المسألة كثيرة، وقد نفّحت مقاصدها في روضة الطالبين وشرح المهذب وجمعت فيها جُملاً مستكثرات.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: لأن هنا المقصود الأرض، فسوف يشتري الأرض بها فيها من زرع ولو كان قبل بدو الصلاح، وهو كذلك يجوز لأنه تبعاً للأرض وكما ذكرنا العبرة في ذلك لأهل الخبرة في مسألة بدو الصلاح وفي سائر المسائل سواء كان ما هو في الأرض أو ظاهرًا فوقها.

المسألة ١٤١٤: قوله «نهى البائع والمشتري» عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: لماذا نهى كلاهما؟ (التفريغ ص ٦٥)

تعليق الإمام النووي: قوله: في الحديث (نهى البائع والمشتري) أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فلأنه يُوافق على حرام ولأنه يُضَيّع ماله وقد نُهي عن إضاعة المال.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: وكما ذكرنا هو يأخذه برُخص فهو يريد أن يُخاطر فربما كسب أضعافاً بسبب الرُخص الذي اشترى به.

ترجيح الشيخ ياسر: فالأصل فيه المنع وعدم الجواز سواء بخرصه أو بغير خرصه، إلا أنه ﷺ رخص لهم في العرايا فقط نخلة أو نخلات، فقد كان بعض أهل البستان يهبونها للفقير، فيقولون للفقير إن لك ثمر هذه النخلات، فيريد هذا الفقير في الحقيقة أن يتفع بثمر ولا يشغله كثير أن يأكل رطباً وأخذته للرطب يكون على أحيان فمن حين لآخر يدخل البستان، فيكون هناك مصلحة للفقير في إرادته تخزين الثمر عند أهله بدلاً من دخوله كل حين على صاحب البستان، ويكون هذا مصلحة لصاحب البستان حتى يكون عنده رطب، ولا يتظر حتى يكون البستان كله تمراً وأهل صاحب البستان يريدون أيضاً أن يتفككوا ببعض الرطب، فهناك مصلحة للطرفين، فالرسول ﷺ أذن بشرط أن يكون بالخرص والتقدير وليس بالزيادة ولا بالنقصان، فيقدر فيها دون خمسة أوسق، وهو ما دون ثلاث مائة صاع وهو تقدير الزكاة، فيمكن أن يبيع الثمر بخرصها تمراً بتقديره بدون مكسب ولا خسارة ولا زيادة ولا نقصان، فيقول له سوف تُقدر هذه الرطب عندما يجف سوف يعطينا كم صاع من الثمر، وسوف أعطيك هذه آصاع، فتأخذ أنت الثمر عندك في البيت تخزنه، وأنا أخذ الرطب تدريجياً لأهلي يتنفعوا به، فهذه رخصة على خلاف حكم الأصل وشرطه أن يكون بخرصها تمراً. بخلاف من هو يحتاج إلى الثمر، فالآخر يستغل حاجته ويربح منه، فيقول له أبيع لك هذا الرطب بكذا ثمر، فلا يلزم أن يكون بخرصها، فهذا لا يجوز سواء كان فيها دون خمسة أوسق أو أكثر.

المسألة ١٤١٧: قوله «رخص في بيع العريّة بالرطب أو بالتمر»: هل يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض؟ (معنى «أو» وهل هي للشك أم للتخيير) (التفريغ ص ٧١)

تعليق الإمام النووي: قوله: (رخص في بيع العريّة بالرطب أو بالتمر ولم يُرخص في غير ذلك) فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، والأصح عند جمهورهم بطلانه، ويتأولون هذه الرواية على أن (أو) للشك لا للتخيير والإباحة، بل معناه رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد الثمر كما صرح به في سائر الروايات.

الأقوال الأخرى: أحد أوجه الشافعية: يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض. والأصح عند جمهورهم: بطلانه، وأن «أو» للشك لا للتخيير.

ترجيح الشيخ ياسر: فقولهم (رخص في بيع العريّة بالرطب أو بالتمر ولم يُرخص في غير ذلك) شك من الراوي، وتُحمل على باقي الروايات لأن رطب على النخل برطب على الأرض، فالرطب على الأرض مكمل والرطب على النخل بالخرص والتخمين، فلا يُعلم التساوي.

المسألة ١٤١٨: معنى «الرّبن» وتسمية العقد «مزابنة»: ما صورتها وسبب النهي عنها؟ (التفريغ ص ٧٤)

تعليق الإمام النووي: وأما إسحاق وابن مثنى فقالا: (ذلك الرّبن) وهو بفتح الزاي وإسكان الموحدة وبعدها نون، وأصل الرّبن الدّفع، ويُسمى هذا العقد مزابنة لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: فهو في الأصل مبني على المخاطرة، وذلك بأن يشتري الثمار على النخل أو على الأشجار بتقدير جزائي مرسومه ويقترضه، لكن قد يقع ثقل عند التطبيق العملي عند نزول هذه الثمر فتكثر الخصومة، فكل واحد منهم يدفع الآخر عن هذا الثمر ويريد أن يأخذه منه، فسميت مزابنة.

المسألة ١٤١٩: مقدار الوسق والصاع: كم الوسق وكم الصاع بالأرطال البغدادية وبالكيلوجرام؟ وطريقة تقدير الصاع والمد في زماننا (التفريغ ص ٧٤)

تعليق الإمام النووي: قوله: (خمسة أوسق) هي جمع وسق بفتح الواو ويُقل: بكسرهم والفتح أقصح. ويُقل في الجمع أيضاً: أوساق ووسوق. قال الهروي: كل شيء حملته فقد وسقته، وقال غيره: الوسق ضم الشيء بعضه إلى بعض. وأما قدر الوسق فهو ستون صاعاً والصاع خمسة أرطال وثلاث بالبغدادية.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: التقدير بالأرطال البغدادية هو في زمن الإمام النووي، الآن يختلف حسب الشيء المقدر، والأشياء اليوم تقدر وزناً، لكن هو في الجملة يُحتاج إلى معرفته لأمر الزكاة ولأمر النّصاب ولأجل زكاة الفطر

ومعرفة قدر المخرج، ولأجل تقدير مسألة العرايا، فأصل الصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط وهو منقول، وأفضل طريقة لذلك البحث في الآثار التاريخية الموجودة لأن هناك تفلوت ضخمة جدًا بين العلماء في تقدير الصاع، ولذلك نقول أن الأفضل البحث في الآثار التاريخية المنقولة عن الأجيال السابقة في قدر هذا الصاع والاحتياط في ذلك أولى، والتفلوت الكبير بين العلماء مرده إلى اختلاف ما نُقل من ذلك ولذلك قلنا بلا حذو في هذا الباب، وكذلك بها نُقل إلينا صاع ذكر أصحابه أنهم أخذوه عن آبائهم وأجدادهم بأسانيد ذكروها وإن كانت لا تُعلم تفاصيل هذه الأسانيد ولا رجالها، ولكن أكثرهم أخذها عن آبائه عن أجداده، يُقدر صاع الأرز بنحو [2,800] كيلوجرام، ويُقدر المُد بنحو [0,700].

المسألة ١٤٢٠: تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وبيع العنب بالزبيب، وبيع الحنطة في سنبها بحنطة صافية (المحاكلة): ما علة المنع؟ (الجهل بالتماتل) (التفريغ ص ٧٥)

تعليق الإمام النووي: فيه تحريم بيع الرطب بالتمر وهو المزبنة كما فسّره في الحديث مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة. وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربًا. وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع العنب بالزبيب. وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع الحنطة في سنبها بحنطة صافية وهي المحاكلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع. وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعًا. وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس.

الأقوال الأخرى: أبو حنيفة: إن كان الرطب مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس. الجمهور: يحرم سواء كان على الشجر أو مقطوعًا.

ترجيح الشيخ ياسر: ذلك لعدم إلهامها لتماما ثل كما ذكرنا لأن لحنطة في سنبها بل له تقدير فكي فنسعر فيها إذا نُرسِت، ونزع منها القشر، فسوف يكون أمرًا تقديرًا لا بكيلى مسمى، فيكون العلة هنا عدم العلم بالتسلي. فمن الممكن أن يقطعوا الرطب ويُنزلوه من على النخل مقطوع على الأرض ولكن سوف يجف فيتغير حسب الحال وحسب درجة الجفاف.

المسألة ١٤٢١: صورة العرايا والرخصة فيها: هل تجوز في خمسة أوسق أم فيما دونها؟ ولماذا قُدِّر الأصل بالمنع؟ (شك الراوي: «دون خمسة أوسق أو في خمسة») (التفريغ ص ٧٦)

تعليق الإمام النووي: وأما العرايا فهي أن يخْرُص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمرة مثلاً، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر، ويتقاضى في المجلس، فيُسَلِّم المشتري التمر ويُسَلِّم بائع الرطب الرطب بالتخلية. وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وفي جوازها في خمسة أوسق قولان للشافعي: أصحهما لا يجوز، لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة. وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت الخمسة على التحريم. والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء أو لأهل الجوارح. هذا تفصيل مذهب الشافعي في العرية وبه قال أحمد وآخرون. وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا وظواهر الأحاديث تردُّ تأويلها.

الأقوال الأخرى: الشافعي لا يجوز في خمسة أوسق (على الأصح) ويجوز دونها، ولا يختص بالفقراء، ولا يجوز في غير الرطب والعنب. قول ضعيف: يختص بالفقراء، وقول لا يختص بالرطب والعنب. مالك وأبو حنيفة: تأولوا الأحاديث على غير هذا.

ترجيح الشيخ ياسر: أي كيل بكيل، ولكن في الحقيقة قد سئل النبي ﷺ عن بيع الرطب بالتمر، فعن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرطب بالتمر، فقال: «أينقص إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهي عنه، (س) 4546 [قال الألباني: صحيح.. فلا يجوز بيعه لأنه ينقص فكيف نقول بالمماثلة هنا، فالرطب المكيل له قدر معين، فإذا بعته بقدر مماثل من التمر من نفس الجنس، ففي الحقيقة هذا تفاضل وليس مماثلة. لأن الراوي شك (رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة - يشك داود قال خمسة أو دون خمسة) فلما شك أخذنا الأصل في المنع وهو التحريم وبقي ما دون خمسة أوسق جائزة.

باب من باع نخلاً عليها ثمر (ص 78-83)

المسألة ١٤٢٢: معنى «التأبير» وكيف يكون؟ وهل يُشترط في التأبير أن يكون بفعل الآدمي، أم يكفي تشقق الطلع من نفسه؟ (التفريغ ص ٧٨)

تعليق الإمام النووي: قال أهل اللغة: يُقال: أبرث النخل أبرًا بالتخفيف كأكلته أكلًا، وأبرثه بالتشديد أبرًا تأبيرًا كعلمته أعلمه تعلیمًا. وهو أن يُشَقَّ طلع النخلة ليُذَرَّ فيه شيء من طلع ذكر النخل، والإبار هو شقّه سواء حطّ فيه شيئًا أو لا. ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي، هذا مذهبنا. **الأقوال الأخرى:** لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: النخل فيه ذكور وإناث، وعملية التلقيح ربما لا تتم بمجرد الريح في الأغلب، فتحتاج إلى أن يوضع من طلع النخل الذكر في طلع النخلة الأنثى ليتم التلقيح وتكوين جنين النخل أي الثمار بعد ذلك، فهذا معنى التأبير، فهذا الذي كان النبي ﷺ رأى أنها لو لم تؤبر لأنتجت، فلما لم تنتج، فعن أنس أن النبي ﷺ مرّ بقوم يلحّون فقال: «لو لم تفعلوا لصلح». قال فخرج شيبًا فمرّ بهم فقال «ما لنخلكم؟». قالوا قلت كذا وكذا قال «أنتم أعلم بأمر دنياكم» مسلم. وهذا ظاهر لأنه قال (من باع نخلاً قد أبرت) فهذه الرواية أطلق (أبرت) سواء أبرها هو أو أبرتها الريح بأي طريقة كانت.

المسألة ١٤٢٣: قوله ﷺ في تأبير النخل «أنتم أعلم بأمر دنياكم»: هل ما يقوله النبي ﷺ في أمور الدنيا تشريع؟ ومتى يكون رأيًا؟ (ومن احتج به على أن أبواب المعاملات من أمور الدنيا) (التفريغ ص ٧٨)

تعليق الإمام النووي: وفي هذا الحديث جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار وقد أجمعوا على جوازه. **الأقوال الأخرى:** لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: لأن النبي ﷺ قد بين أنه إنما نهى عن رأي قد رآه وليس أمرًا تشريعيًا، والرسول ﷺ إنما بين لنا كلامه أن هذا رأي رآه، وإلا فلا عمل في كل كلام الرسول ﷺ أنه للتشريع لأن الله قل (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وهكذا فعل الصحابة حملوا أمره ﷺ في النهي عن التأبير على التشريع حتى بين لهم أنه رأي رآه، فطالما أن الرسول ﷺ لم يبين لنا أن هذا من أمور الدنيا التي نحن أعلم بها، فلا بد وأن يكون على الأصل وهو التشريع، فما سكت عنه ﷺ فهو تشريع، وما بين لنا أنه تشريع فهو تشريع، وما أخبرنا أنه من شؤون الدنيا وأنا أعلم به، وقد رجع ﷺ عن قوله الذي قاله بعد أن بين لنا أن هذا هو الذي لا يلزمنا فيه أن نأخذ بها رأي ﷺ فيه، ولم نرى مسألة ظل فيها النبي ﷺ على الأمر وهي من أمور الدنيا، ولم نعلم مسألة رجع فيها عن الأمر إلا مسألة التأبير، والذي يظهر أنه امتنع ﷺ بعد قوله (أنتم أعلم بأمر دنياكم) عن أن يشير عليهم بأمر إلا أن يكون مبيهاً كما قال لبريرة شافعاً أن ترجع لمغيث فقال «يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ وَأَبُو وَلَدِكَ». فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ قُلْ «لَا إِتَا شَافِعٌ»، فدل ذلك على ما ذكرنا من أن الأصل في أقواله وأفعاله ﷺ التشريع، وأن ما سكت عنه فهو أمر ديني وإن كان في أمر الدنيا فالمقصود أنه يرتب أمور الدنيا بالدين وما يصلح وما لا يصلح، وإلا (أنتم أعلم بأمر دنياكم) معناه تفصيل التجارات والصناعات والزراعة، وإلا فكل أبواب المعاملات هي من أمور الدنيا فمن يحتج بحديث (أنتم أعلم بأمر دنياكم) على عدم لزوم قول النبي ﷺ في أمور المعاملات هو ضال مضل بل ربما كان منافقاً زنديقاً وربما صار مرتدًا، كما لو أنكر مثلاً تحريم الربا ويزعم أنه من أمور الدنيا.

المسألة ١٤٢٤: حكم بيع النخلة بعد التأبير وقبله: لمن تكون الثمرة؟ (مذهب مالك والشافعي والليث، وأبي حنيفة، وابن أبي ليلى)، وشرط المشتري لنفسه الثمرة، وشرط البائع (التفريغ ص ٧٩)

تعليق الإمام النووي: وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخلة المببوعة بعد التأبير وقبله، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثر: إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه. وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين. وقال مالك لا يجوز شرطها للبائع. وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده. فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم.

الأقوال الأخرى: مالك والشافعي والليث والأكثر: بعد التأبير للبائع وقبله للمشتري (إلا بالشرط)، ومالك لا يجوز للبائع شرط الثمرة قبل التأبير. أبو حنيفة: للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. ابن أبي ليلى: للمشتري قبل التأبير وبعده.

ترجيح الشيخ ياسر: قول الشافعي هو أصح الأقوال وأسعدها بالحديث. وهو قوله ﷺ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِثَ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)، فإذا لم تؤبر فتمرتها ليست للبائع، إذاً هي للمشتري، إلا أن يشترطها البائع، والمسلمون عند شروطهم. والمنع من أن يشترطها البائع لنفسه ليس عليه دليل؛ لأن المشتري اشترط على نفسه أن ثمره هذا العام حتى وإن كان البائع لم يؤبرها، لكنه اشترطها وقد قال ﷺ: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" وفي رواية: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (حم) ج3 ص92، (س) 22022، (هق) 14212، انظر الصحيحة: (2915) "إِلا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (ت) 1352، (طب) ج17 ص22 ح30، (هق) 11212، (د) 3594، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: (1303).

المسألة ١٤٢٥: مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) وحجته: هل يُعمل به؟ (ومن احتج بأنه

لا يُعمل بالمفهوم): قصة عمر وآية القصر، واستغفار النبي ﷺ لعبد الله بن أبي،

أنواع المفاهيم: الوصف والشرط والعدد والغاية واللقب) (التفريغ ص ٧٩-٨٠)

تعليق الإمام النووي: فلما الشافعي والجمهور فأنذروا في المؤثرة بمنطوق الحديث وفي غيرهما مفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم. وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤثرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير المؤثرة بالمؤثرة.

الأقوال الأخرى: الجمهور (والشافعي): مفهوم المخالفة حجة، فغير المؤثرة للمشتري. أبو حنيفة لا يقول بدليل الخطاب (مفهوم المخالفة)، فألحق غير المؤثرة بالمؤثرة.

ترجيح الشيخ ياسر: وهو مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب، فحين يُعلق الحكم على وصف معين ويظهر أنه وصف مؤثر وليس وصفاً طردياً جاء عرضاً، فمنطوق الكلام هو التعليق على ذلك الوصف، وعند انتفاء ذلك الوصف يُفهم خلاف الحكم في المسألة التي انتفى فيها الوصف، فهنا قال (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِثَ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ) مفهوم المخالفة "من باع نخلاً لم يؤبر" لأن وصف التأبير وصف له معنى مؤثر في استحقاق البائع هذه الثمرة لأنه قد بذل فيها جهداً وصنعها لنفسه وأراد أن تكون ثمرةً صالحة، وكونه قد بذل فيها مجهوداً وأرادها لنفسه دليل على أن الأصل أنها ملكه، فيُفهم من ذلك من مفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن قد أبرها، فالذي سوف يتولى الجهد من التأبير فهو المشتري، فهذا معنى دليل الخطاب، وهو حجة عند الجمهور. أي أنه لا يعمل بالمفهوم، والمصحح العمل بالمفهوم لأن النبي ﷺ أقرَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فهمه للآية في قوله تعالى (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)، فَعَنْ يَعْلى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ «صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ» مسلم، فالآية دلت على تعليق القصر بإذن خفتكم، فهذا الشرط وهو وصف مؤثر، فدل ذلك على اعتبار ذلك المفهوم، لولا المنطوق الذي هو أقوى منه وهو قوله (صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ) فأقره على ذلك الفهم وهو أن الأمر معلق على (إن خفتكم) لولا ما ورد من دليل آخر بعده وهو أن الله تصدق به علينا. وكذلك ما استدل به النبي ﷺ في قوله (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ، أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا تَوَفَّى عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَسْأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ كَفَرٍ فِيهِ أَبَاهُ عَطَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِتَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا خَيْرَنِي اللَّهُ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ، أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ. قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ. قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) مسلم.. فدل ذلك على أنه يُعمل بالمفهوم ومنه مفهوم العدد ما لم يرد ما يدل على بطلانه. وهذا دليل على أن المفهوم دليل معتبر، لكن هناك ما هو أقوى منه وهو المنطوق، فلو قل (لا تستغفر) فقد نهاه، ولكن قل له (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) فقد يُفهم منها أنه إن زدت على سبعين، فقد يتغير الحكم، مع أن هذا قد سبق من أجل التكاثر وهو مستعمل عند العرب كثيراً لا يريدون العدد بالضبط ومع ذلك استعمله النبي ﷺ ونزل عليه النهي الصريح. والحنفية يحتجون بهذه القصة أيضاً يقولون دل على عدم العمل

بالمفهوم، ونحن نقول لا، بل قد عُمل بالمفهوم حتى جاء النهي الصريح، فكان اجتهاده ﷺ مبنياً على العمل بالمفهوم حتى يُعارضه ما يخالفه مما هو أقوى منه، وليس أنه كان منهياً عنه من البداية. ومثل مفهوم الشرط مفهوم الوصف - الصفة - ومفهوم العدد ومفهوم الغاية وغيره من أنواع المفاهيم، فهم معمولٌ بهم عند الأكثر إلا مفهوم اللقب فهو غير معمول به عند العلماء كافة، مثل لو قلت "جاء أحمد" فلا يعني أن محمداً لم يأت، فهذا يُسمى مفهوم لقب، وهو أضعف أنواع المفاهيم وهو لا يُعتد به عند عامة أهل العلم.²²

المسألة ١٤٢٦: ابن أبي ليلى يرى أن الثمرة للمشتري قبل التأبير وبعده، فهل يُنسب إليه البدعة؟ ولماذا يُقال: لم يبلغه الحديث؟ (قاعدة لا يُبدع من خالف الحديث لعذر) (التفريغ ص ٨١)

تعليق الإمام النووي: وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل، منابذ لصريح السنة، ولعله لم يبلغه الحديث والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تُذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: لماذا لم يُقال على من خالف الحديث مثل ابن أبي ليلى في مسألة تأبير النخل أنه مبتدع؟ لأنه ربما كان معذوراً، فالقول بدعة وباطل ولا يلزم أن كل من قال به مبتدعاً أو ضالاً، وذلك لأن أهل العلم المعروف عنهم العدالة والأمانة والديانة يجب إحسان الظن بهم، وكما يُقال في شروط التكفير وموانعه يُقال كذلك في التبديع والتفسيق والحكم بالنفاق وغيره، ولا بد أن يُراعى ذلك فيمن عُرف عنه الصلاح، وعُرف عنه الديانة، وحمل أمر المسلم على السلامة هو الأصل، فإذا لم يبلغه الحديث، فقد قلنا أن القول باطل وفي نفس الوقت لم نبدع ذلك القائل لأنه من الفقهاء المعروفين المشهورين بالأمانة والعدالة والديانة، وهو من أئمة أهل العلم والسنة.

المسألة ١٤٢٧: قوله «من ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»: هل هذه الزيادة في رواية سالم مقبولة؟ (نافع وسالم، والجمع بين الروایتين) (التفريغ ص ٨١)

تعليق الإمام النووي: هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه عن ابن عمر، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر، ولا يضرب ذلك فسالم ثقة بل هو أجل من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة.

الأقوال الأخرى: النسائي والدارقطني: أشارا إلى ترجيح رواية نافع (وهو مردود عند النووي).

ترجيح الشيخ ياسر: أن هذه ليست مخالفة، فهناك فرق بين أن يروي الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه - وعندهم أن نافع أحفظ في ابن عمر من سالم، مع أن سالم هو ابن عبد الله بن عمر، وإنما سالم أجل منه من ناحية منزلته ومكانته، فنافع مولى ابن عمر وسالم ابنه - وبين أن يروي ما لم يرويه غيره، بل هو في الحقيقة موافق للأصل الذي رواه غيره وليس مخالفاً، فالصحيح أنها زيادة مقبولة، ولذلك قال (وَقَدْ أَشَارَ النَّسَائِيُّ وَالْدَّارِقُطِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ رَوَايَةِ نَافِعٍ، وَهَذِهِ إِشَارَةٌ مَرْدُودَةٌ).

المسألة ١٤٢٨: هل يملك العبد مالاً؟ (حكم مال العبد عند بيعه: للبائع أم للمشتري؟) ومعنى إضافة المال للعبد في الحديث (للاختصاص لا للملك) (التفريغ ص ٨١-٨٢)

تعليق الإمام النووي: وفي هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعي القديم أن العبد إذا مَلَكَه سيده مالاً مَلَكَه، لكنه إذا بَلَغَهُ بعد ذلك كل ماله للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المشتري، لظاهر هذا الحديث. وقيل الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئاً أصلاً. وتأولوا الحديث على أن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد، فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك، كما يقال: جَلَّ الدابة وسرج الفرس، وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه، إلا أن يشترطه المبتاع فيصح، لأنه يكون قد باع شيئاً من المال الذي في يده بتمن واحد وذلك جائز. قالوا: ويشترط الاحتراز من الربا.

الأقوال الأخرى: مالك والشافعي (قديماً): العبد يملك إذا مَلَكَه سيده، وماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. الشافعي (جديداً) وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئاً أصلاً، والإضافة للاختصاص والانتفاع.

²²(ص 81) لأن المؤثر قد ظهر أما غير المؤثر فما زال في بطن النخلة.

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا ظاهر والله أعلم، أن من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه، فماله معناه الذي في يده بالإضافة هنا لا تستلزم الملكية، وهذا ظاهر والله أعلم، بدليل أنه ملك أخذ هذا المال، فلو كان ملكًا للعبد لانتقل مع العبد، فالصحيح أنه قد جعله للبائع، دل ذلك على أنه ماله.

المسألة ١٤٢٩: بيع العبد ومعه ماله بثمان: الاحتراز من الربا (دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، حنطة بحنطة) وقاعدة بيع الصفقة المشتتة على صنفين ربويين (مد عجوة ودرهم) (التفريغ ص ٨٢)

تعليق الإمام النووي: قالوا: ويشترط الاحتراز من الربا. قال الشافعي: فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم، فكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها بذهب وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة. وقال مالك يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمان دراهم، وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث. قال: وكأنه لا حصة للمال من الثمن.

الأقوال الأخرى: الشافعي لا يجوز بيع العبد وماله إذا كان المال دراهم بدراهم (للربا). مالك: يجوز في جميع الصور لإطلاق الحديث، ولا حصة للمال من الثمن.

ترجيح الشيخ ياسر: الصحيح أنه يمكن أن يقول له هذا العبد معه ثلاثون درهمًا، أعطيك ثلاثين درهمًا والعبد بسبعين، فثلاثين أمام الثلاثين فهنا قد فصل الصفقة، بخلاف ما إذا قال العبد وما معه لأن هذا يُقسط على أجزاء الثمن، فيترتب على ذلك عدم التساوي، وهي مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة أو بمدين أو بدرهمين، فهي أصناف ربوية إذا بيعت بصفقة بذهني صنفين ربويين أو صنفين ربويين وغيرهم بذهب حنطة لصفقة ربوية فيلحقها بالربا إذا بيع صفقة ولم يُقسم ولم يُفصل، فيترتب على ذلك أن كل جزء من أجزاء الثمن قد أخذ قسطًا من أجزاء المبيع المشترك، فيؤدي إلى عدم التساوي في الصنف الربوي.

المسألة ١٤٣٠: بيع العبد أو الجارية وعليه ثيابه: هل تدخل الثياب في البيع؟ (الأصح عند الشافعية، ومالك، وستر العورة) (التفريغ ص ٨٢-٨٣)

تعليق الإمام النووي: وفي هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، لأنه مال في الجملة. وقال بعض أصحابنا: تدخل. وقال بعضهم: يدخل ساتر العورة فقط. والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب.

الأقوال الأخرى: بعض الشافعية: تدخل الثياب في البيع. وبعضهم: يدخل ساتر العورة فقط. الأصح عند النووي لا يدخل شيء لظاهر الحديث.

ترجيح الشيخ ياسر: هذا الأمر مبني على العرف أيضًا، لأن المعروف كالمشروط، فلو كان يبيع العبد بثيابه لا يلزم تجريده منها، ولا شك في لزوم ستر العورة، ولكن من يقول أنه لا تدخل الملابس التي تستر العورة يقول يذهب فيعطيه ثياب من عنده، ويرجع بالثياب التي كان يستتر بها، فلا يجوز كشف عورة عبد ولا أمة من أجل أنه باعه دون أن يُعطيه، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر مبني على العرف في ذلك، فإذا كان عُرف الناس أنهم كانوا يبيعون العبد بثيابهم فهذا كالمشروط، فكأنه اشترطه المشتري أن يبيعه بثوب، وإلا فإذا أطلقوا ولم يكن هناك عرف، فما ذكره عن أصحابهم أنه الأصح هو الأصح.

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين (ص 83-90)

المسألة ١٤٣١: المخابرة والمزارعة: ما الفرق بينهما؟ وما أصل اشتقاق «المخابرة» (الخَبَر/الخَبْرَة/الخبير)؟ وتفسير جابر للمحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة (بيع السنين)

(التفريغ ص ٨٣-٨٥)

تعليق الإمام النووي: أما المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها فسبق بيانها في الباب الماضي. وأما (المخابرة) فهي والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثُلث والرُّبع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة. لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل. هكذا قاله جمهور أصحابنا، وهو ظاهر نص الشافعي. وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم: هما بمعنى. قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الأكار أي الفلاح. هذا قول الجمهور. وقيل: مشتقة من الخبار وهي الأرض التي تخبأ فيها الحبوب وهي التمسيد وهي بضم الخاء وفتح الهمزة قال الجوهري قال أبو عبيد الله التميمي من سكة أو لحم، يُقال: تُخبَرُوا خَبْرَةً إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها. وقال ابن الأعرابي: مأخوذة من خبير لأن أول هذه المعاملة كل فيها.

الأقوال الأخرى: جمهور الشافعية: المزارعة البذر من مالك الأرض، والمخابرة البذر من العامل. بعض الشافعية وجماعة من أهل اللغة: هما بمعنى واحد. اشتقاق المخابرة: من الخبر (الأكار)، أو الخبار (الأرض اللينة)، أو الخبرة (النصيب)، أو من خبير (ابن الأعرابي).

ترجيح الشيخ ياسر: أصحها من الخبرة أي النصيب، لأنها أقرب إلى التفسير من المخابرة أي نصيب من الزرع، والمزارعة قريبة المعنى، دون فرق بين أن يكون البذر من مالك الأرض أو من العامل فكلاهما جائز. وهذا هو الصحيح، أن المخابرة والمزارعة بمعنى واحد.²⁴²³

المسألة ١٤٣٢: صحة المزارعة والمخابرة والنهي عنها: كيف نجمع بين الأحاديث؟ (النهي للكره أم للتحريم؟ وجمع الروايات، والمزارعة على جزء من الناتج، وعلى جزء معين من الأرض، وقول ابن عباس) (التفريغ ص ٨٦)

تعليق الإمام النووي: وقال ابن الأعرابي: مأخوذة من خبير لأن أول هذه المعاملة كان فيها. وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله تعالى.

الأقوال الأخرى: من منع المزارعة والمخابرة: حمل النهي على التحريم (وفي المسألة خلاف مشهور للسلف). والجمع: النهي عن المخابرة بالثلث والربع إما على سبيل الكراهة وأن الأفضل أن يزرعها أخاه، أو النهي محمول على الصور الفاسدة.

ترجيح الشيخ ياسر: وفي الحقيقة فإن مسلم جمع طرق هذا الحديث أحسن جمع يحتاج إليه كل مجتهد أن ينظر في مجموع الروايات ليعرف حقيقة النهي، لأن الروايات المختلفة أدت إلى اختلاف أنظار العلماء بناء على ما بلغ كل واحد منهم، وهذا الجمع الذي أطلعنا بقراءته، جمع مسلم فيه جميع الروايات، ليعلم من النبي ﷺ، فمأخذ من فهم لبعض أهل العلم في ذلك هو الذي أدى إلى الاختلاف لأنهم رووا بالمعنى، ولو جمعنا الروايات، علمنا ما قصد به النهي: فالنهي عن المخابرة والمزارعة بالثلث والربع إما أن ذلك كان على سبيل الكراهة وأن الأفضل أن يزرعها أخاه، أو أن يمنحها له دون أن يأجرها مطلقاً سواء كان بالدرهم والدنانير أو بنسبة منها، وعلى هذا تُحمل الروايات (نهي ﷺ عن كراء الأرض) فالنهي هنا ليس للتحريم، هو للكرهية، في أحوالهم الأولى، التي كان الصحابة ﷺ في شدة حال، وكان يرغبهم ﷺ في أن يتصدقوا بالفضل مثل قوله ﷺ "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ، فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، حَتَّى ظَنَنْتُمْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِّنَّا فِي الْفَضْلِ"، (د) 1663 [قال الألباني]: صحيح، وقال أيضاً "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ"، وقال (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا وَلْيُزْرِعْهَا لِمَنْ يَمْتَنِعُهَا إِلَيْهِ فَإِنْ آتَى قَلْبُكَ أَنْ تَزْرِعَ، وَنَهَى عَنْ كَرَائِهِمْ وَهَذَا شَلُّهُ لِلْكَرَاءِ بِالْدَّرَاهِمِ وَالْدَنَانِيرِ، فَيَكُونُ الْفَضْلُ لَهُ خُصُوصًا عِنْدَمَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَضْلٌ

²³(ص 84) أي يبيعها عامًا بعد عام.

²⁴(ص 85) وهذا هو الصحيح، أن المخابرة والمزارعة بمعنى واحد.

فليعد به على من لا ظهر له، وليس النهي على سبيل التحريم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. أما المخابرة على الثلث وعلى الربع، فهذا قد فهمه بعض من روى الحديث عامًّا حاملاً النهي الذي نهاه النبي ﷺ على جميع الصور التي يتعاملون بها، والحقيقة أن المتأمل يجد أن الرسول ﷺ سألهم كيف تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فذكروا له صورة معينة فقالوا (نُؤَاكِزُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ [أي على ما ينبت حول الجداول] فيقول هذا الجدول سآخذاً حول هؤلاء الأتة الباقية في ليستنسبه محدودة معلومة] أو لا وسق [المحددة سلقاً] مِنَ الثَّمَرِ أَوْ الشَّعِيرِ) فنهاهم النبي ﷺ عن هذه المزارعة الفاسدة فقال ﷺ « فَلَا تَفْعَلُوا إِرْغُوهَا أَوْ أَرْغُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ». وهذا أصل عظيم الأهمية لما أجمعوا عليه من أحد الشريكين لو اشترط قدرًا معلومًا ثابتًا من الربح وكذا المضارب وكذا المزارع، لو اشترط شيئًا محدودًا معلومًا مسبقًا مما يخرج من الأرض، فهذه شركة فاسدة. وهذا هو الأصل الذي بنوا عليه في المضاربة والمشاركة، فلو اشترط أحد الشريكين دراهم ثابتة، فنقل ابن المنذر الإجماع على تحريم ذلك، وهذه القضية هي التي تعيننا جدًّا في النظام الربوي الحديث، وهو أنه اشترط أن يعمل له في ماله وله قدر ثابت، مع أن المضاربة في الأصل ليس فيها نص عن الرسول ﷺ.

المسألة ١٤٣٣: ضابط المزارعة الفاسدة والصحيحة: إذا اشترط المزارع أو المؤجر قطعة معينة أو ما على الجداول والماديات (تكملة): هل يُمنع بالتحريم أم هو صورة معينة؟ (وحمل رواية رافع بن خديج وابن عباس، والمزارعة بجزء شائع من الناتج) (التفريغ ص ٨٧)

تعليق الإمام النووي: لم يتعرض لها الإمام النووي في المتن (المسألة من تعليقات الشيخ وفتاواه في الهامش).
الأقوال الأخرى: الشافعية: المزارعة جائزة أن يكون البذر من مالك الأرض، والمخابرة جائزة أن يكون البذر من العامل (وهو غير ظاهر عند الشيخ).

ترجيح الشيخ ياسر: ولكن عندنا هذا الأصل المهم وهو أنهم كانوا يؤاجرون أو يُزارعون أو يُجرون على أرض بعينها فهذه قطعة الأرض لصاحب الأرض والقطعة الأخرى للمزارع والمخابر الذي يعمل في الأرض، فهذه مخابرة أو مزارعة فاسدة، فحملها بعض من سمع ذلك على كل الصور، فلما سمعوا نص النبي ﷺ لا تكروا الأرض لا تؤاجروها، فهموها على كل الصور الأخرى، مع أن الصورة التي نهى عنها النبي ﷺ هي أنهم كانوا يُكروا الأرض بما كان على الجداول والماديات، أو قطعة أرض هذه دون هذه وليس بالنسبة، فحملوا النهي على العموم، والحقيقة أن الذي نهى عنه النبي ﷺ هي صورة معينة فقط والله أعلى وأعلم، وإلا فالنبي ﷺ قد تعامل هو ﷺ بهذه المعاملة وأثبت ابن عمر رضي الله عنه أن الأرض كانت تُكروى على عهد رسول الله ﷺ بالربيع والثلث مما يخرج منها، وكانت تُكروى بالدرهم والدنانير كما أثبتته رافع بن خديج راوي الحديث، مع أن رواياته المطلقة تشمل النهي عن الكراء بالدرهم والدنانير، فكما ذكرنا النهي عن الكراء مطلقًا ليس له إلا وجه واحد وهو الكراهة والله أعلى وأعلم. ولذلك قلنا أن جمع الروايات يوضح لنا الحكم في ذلك، والذي لا شك في صحته أن المخابرة والمزارعة بنسبة مما يخرج من الأرض، نسبة مطلقة ليست مخصصة بجزء معين من الأرض، فلو أنه خصص ما على الماديات أو على الجداول بثلث والربيع، بأن قال لي ثلث ما على الجدول، فهذا لا يجوز، فلا بد وأن يُعمم الاتفاق على الأرض كلها بنسبة عامة مما يخرج من الزرع أو من الثمر، أو نسبة عامة مما يخرج من الربح في المضاربة، أما أن يحدد ويقول له أنا أخذ ربحي من الثلث والربيع مما هو حول هذا الجدول ولا دخل لي بباقي الأرض، أو أخذ ثلثًا أو ربعًا من هذه القطعة ولا دخل لي بباقي الأرض، فهذا لا يجوز والله أعلى وأعلم. فيمكن حمل الروايات الأخرى التي فيها الثلث والربيع على الروايات التي ذكروا فيها أنهم كانوا يكرونها على الماديات أو على الجداول أو على الأوسق الثابتة مما يخرج فقال في الرواية (سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاكِزُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَادِيَّاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءُ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ)، فالشيء المعلوم المضمون كالذهب والورق فلا بأس به، والنوع الثاني الذي ذكره وهو أن يأخذ أوسق ثابتة مما يخرج من الأرض، كأن يقول له أنا لي مما يخرج من الأرض خمسين وسق، أخرجت أخرجت، أخرجت خمسين أخرجت مائة، لي خمسين وسق، فهذه مزارعة فاسدة والله أعلى وأعلم. فبمجموع الروايات التي ذكرها مسلم يظهر الأمر، لذلك ختم مسلم هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنه كعادته عندما يُشير إلى الناسخ والمنسوخ أو المطلق والمقيد، فيذكر الناسخ مؤخرًا وكذا المقيد والمبين، ويذكر المجمل والمطلق والمنسوخ أولًا، فبجمع الطرق يظهر هذا الأمر والله أعلى وأعلم. أما ما حمله الشافعية من أن المزارعة جائزة هي أن يكون البذر من مالك الأرض

والمخابرة الجائزة أن يكون البذر من العامل، فغير ظاهر والله أعلم، لأنه بالتأكيد النبي ﷺ لم يكن يُرسل لأهل خيبر من اليهود البذر وإنما أرسلهم على النصف مما يخرج منها دون سؤال ودون استئصال وترك الاستئصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

المسألة ١٤٣٤: بيع المعاومة (بيع السنين): ما هو؟ وحكمه؟ وهل يدخل فيه إجارة البساتين سنين؟ (وحديث عمر في إجارة حديقة أسيد بن حضير) (التفريغ ص ٨٨)

تعليق الإمام النووي: وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر، فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث، ولأنه بيع غرر ولأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعائد والله أعلم.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا النبي ﷺ قد تكلمنا عنه مما يُسمونه إجارة بلن يؤجروا البستان سنين، وهو بيع معلومة فعلاً والنهي عنه صريح وواضح لا يُعتد بمن خالفه والله أعلى وأعلم. من ذكر عن عمر ﷺ في إجارة حديقة أسيد بن حضير في هذا الحديث لا يصح في هذا الأمر أقصاه أنه لا يقدح في الإجماع لا يقدم ولا يقدح في صحة الكلام عن النبي ﷺ ولا يقدح في ثبوت النهي عن ذلك وأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحها ثم يُنظر في النص الذي ورد في ذلك عن عمر ﷺ هل كان ذلك على سبيل بيع الثمرة مطلقاً بقدر ثابت، أو على سبيل المزارعة، والأحسن أن يُقول قول عمر ﷺ وليس أن الحديث يترك لقول عمر ﷺ، وسوف نورد أيضاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية حديثاً في ذلك، فرد عليه أيضاً حديثاً وأن النبي ﷺ نهى عن بيع المعلومة ونهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه فهل هناك أوضح من ذلك؟، فإجارة الحقائق والبساتين سنين بأجرة ثابتة والمُلك على صاحبها، فهذا لا يجوز بلا شك، فنص الحديث ينهى عن ذلك، فهذا إن لم يكن إجماعاً فهو شبه إجماع، فكل التجارات الدائرة على بيع ثمار الحقائق سنوات هو بيع المعاومة، وإن سموها إجارة فهي إجارة باطلة.²⁵

المسألة ١٤٣٥: قوله ﷺ «نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يُباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا»: هل يُباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر؟ (علة المنع: عدم العلم بالتمائل ولأنه ربا) (التفريغ ص ٨٨)

تعليق الإمام النووي: قوله: (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يُباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا) معناه لا يُباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يُباع بالدينار والدرهم وغيرهما. والممتنع إنما هو بيعه بالتمر، إلا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرط السابق في بابه.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: وذلك لأن هذا من جنسه ولا يُعلم التساوي إذا جف، ولذا يكون من باب الربا. وهو أن يكون دون خمسة أوسق رخصة لهم.

المسألة ١٤٣٦: معنى «تطعم» و«تُشقيح» («نهى عن بيع الثمرة حتى تُطعم»، «حتى تُشقيح»: بتفسير الاحمرار والاصفرار) (التفريغ ص ٨٩)

تعليق الإمام النووي: قوله: (نهى عن بيع الثمرة حتى تُطعم) هو بضمّ التاء وكسر العين أي يبدو صلاحها وتصير طعاماً يطيب أكلها. قوله: (نهى أن تُشترى النخل حتى تُشقيح والإشقيح أن يحمر أو يصفر). وفي رواية (حتى تُشقيح) بالحاء هو بضمّ التاء وإسكان الشين فيهما وتخفيف القاف ومنهم من فتح الشين في (تُشقيح) وهما جائزان (تُشقيح وتُشقيح) ومعناهما واحد. ومنهم من أنكر (تُشقيح) وقال: المعروف بالحاء. والصحيح جوازهما، وقيل: إنَّ الهاء بدل من الحاء. وقد فسر الراوي (الشقيح والإشقيح) بالاحمرار والاصفرار. قال أهل اللغة: ولا يُشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا تغير يسيراً إلى الحمرة أو الصفرة. قال الخطابي: الشقيحة لونٌ غير خالص الحمرة أو الصفرة بل هو تغير إليهما في كمودة.

الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

²⁵(ص 88) فكل هذا كلام صحيح وعلل معتبرة ظاهرة.

ترجيح الشيخ ياسر: لم يعلق الشيخ على هذه المسألة في الهامش.

المسألة ١٤٣٧: النهي عن «الثنيا» («نهى عن الثنيا إلا أن تُعلم»): ما هي؟ ومتى تصح؟ (الاستثناء المعلوم والمجهول) (التفريغ ص ٨٩)

تعليق الإمام النووي: قوله: (نهى عن الثنيا) هي استثناء، والمراد الاستثناء في البيع. وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح (نهى عن الثنيا إلا أن تُعلم).
الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: وهو أن يستثنى جزءًا معلومًا يقول: بعثك هذه الأرض إلا هذه العشرة أمتار، فهذه ثنيا معلومة، أما أن يقول: بعثك هذه الأرض لأعشرة أمتار منها (غير معلومين)، فلا يجوز كذا يقول لم يبعثك هذه الصبرة إلا ثلاثة مكابيل، فهذا قد أصبح المبيع مجهولًا.

المسألة ١٤٣٨: الثنيا المعلوم والمجهول في البيع: (بعثك الصبرة إلا صاعًا، أو ثمرة نخلات إلا عشرة أصع): ما حكمها؟ (الشافعي وأبو حنيفة والعلماء كافة، ومالك: الثلث) (التفريغ ص ٩٠)

تعليق الإمام النووي: والثنيا المبطل للبيع قوله: (بعثك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها). فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول. فلو قال: بعثك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا رُبْعها، أو الصبرة إلا ثُلثها، أو بعثك بألف إلا درهمًا وما أشبه ذلك من الثنيا المعلوم صح البيع باتفاق العلماء. ولو باع الصبرة إلا صاعًا منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة. وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها. أما إذا باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمرها عشرة أصع مثلاً للبائع: فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع. وقال مالك وجماعة من علماء المدينة يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة.

الأقوال الأخرى: الشافعي وأبو حنيفة والعلماء كافة: بطلان بيع الصبرة إلا صاعًا، وبيع ثمر النخلات إلا عشرة أصع. مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ما لم يزد المستثنى على ثلث الثمرة.

ترجيح الشيخ ياسر: وذلك لأن الصبرة مجهولة القدر وهنا استثنى قدرًا معلومًا، فيمكن أن يقع خلل في التقدير بناءً على ذلك، فالتقدير يكون للشيء إجمالاً، فعندما يستثنى قدرًا معلومًا، فلن يكون تقديره صحيح، فيكون فيه نوع من الغرر، الإمام مالك جعل ما دون الثلث يسير، وأن ذلك لا يؤدي إلى الخلل في التقدير والله أعلم وذلك لأنه كما ذكرنا أنه يؤدي إلى خلل في التقدير فهو في الأصل يُجَرَّبُ فيقول له سوف نستثنى عشرة أصع، فهذه العشرة سوف تكون كم من الثمر، فهي غير معلومة لأن الثمر ككل غير معروف. بل الصحيح المنع منه لأن هذا ليس بعلم.

باب كراء الأرض (ص 91-101)

المسألة ١٤٣٩: النهي عن كراء الأرض: أحاديث جابر وأبي هريرة وابن عمر ورافع بن خديج: هل هو للتحريم أم للكره؟ وكيف جمع العلماء؟ (فتوى) (التفريغ ص ٩١-٩٦)

تعليق الإمام النووي: ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول، أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه. واختلف العلماء في كراء الأرض: فقال طاوس والحسن البصري لا يجوز بكل حال سواء أكرها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إيجارها بالذهب والفضة والطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إيجارها بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة.

الأقوال الأخرى: طاوس والحسن البصري لا يجوز كراء الأرض بكل حال (للإطلاق). الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إيجارها بالذهب والفضة والطعام وغيره، ولكن لا بجزء مما يخرج منها (المخابرة).

ترجيح الشيخ ياسر: النهي المطلق هذا، مذهب شبه مقرض، وكما قلنا أن إطلاق النهي في الأحاديث إما أن غيرها يقيدها وهو أنه نوع من أنواع الكراء خصوصاً أن راوي الحديث — رافع بن خديج — قال (قَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ) فذكر الصورة الممنوع منها وذكر جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وهو الشيء المعلوم.²⁷²⁶

المسألة ١٤٤٠: إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها (المخابرة والمزارعة): هل تجوز؟ (ربيعة: بالذهب والفضة فقط، مالك: بما عدا الطعام، أحمد وأبو يوسف ومحمد وابن شريح وابن خزيمة والخطابي: تجوز المزارعة بالثلث والربع، والراجح المختار عند النووي) (التفريغ ص ٩٨-٩٩)

تعليق الإمام النووي: ولا يجوز أيضاً أن يُشترط له زرع قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إيجارها بالذهب والفضة وتجاوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققينا وهو الراجح المختار وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى. فلما طاوس والحسن فقد ذكرنا حجتهما. وأما الشافعي وموافقه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك السابقين في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين: أحدهما حملها على إيجارها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والرُّبُع ونحو ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها. والثاني حملها على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إيجارها كما نهى عن بيع الغرر نهى تنزيه، بل يتواهبونه ونحو ذلك. وهذان التأويلان لا بُدَّ منها أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث. وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاري وغيره ومعناه عن ابن عباس والله أعلم.

الأقوال الأخرى: ربيعة: تجوز الإجارة بالذهب والفضة فقط. مالك: بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. الشافعي وموافقه لا تجوز بجزء مما يخرج منها (المخابرة) وتأولوا أحاديث النهي (بالماذيانات/قطعة معينة، أو كراهة التنزيه). أحمد وأبو يوسف ومحمد وابن شريح وابن خزيمة والخطابي: تجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما.

ترجيح الشيخ ياسر: وهذا قول مرجوح بلا شك، الصحيح أنه لا يجوز شيء معلوم من جنس ما يخرج منها، لأنه قال في الرواية (كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُوَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوْ الْأَوْسُقِ مِنَ الثَّمَرِ أَوْ الشَّعِيرِ. قَالَ « فَلَا تَفْعَلُوا إِرْزَعُوهَا أَوْ أَرْزَعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ») فعندما يشترط قدر ثابت من الذي يخرج منها فهذا الذي يمنعه، والصحيح هو قول مالك وأحمد في جواز الثلث والربع وهي المزارعة الصحيحة التي تعامل بها النبي ﷺ مع اليهود في خيبر في الثمار وفي الأرض. وأما تسميتها إجارة أو مزارعة لا فرق العبرة بحقيقة العقد. وهذا منصوح على النهي عنه. وهذا من أحسن الأقوال، لكن يُضاف إليه (الطعام المسمى الذي خرج منها). وقد أنصف النووي في ذلك

²⁶(ص 97) أي حول مصادر المياه، فوجه استثنائهم إياها لأنها كثيرة الماء فتكون كثيرة الثمر.

²⁷(ص 97) قد سبق أن الشافعية يشترطون أن البذر يكون من المالك، وليس بشرط، لأن كل الروايات ليس فيها ذكر البذر من عند من، فليس فيها تعرض لذكر البذر، وذكر بعض أهل اللغة للفرق بين المزارعة والمخابرة ليس عليه دليل، بل منهم من قال أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وليس في المسائل تعرض للبذر وإنما العلة التي نصوا عليها في الحديث أنه يسلم هذا ويهلك هذا وبالعكس، وهذا يؤدي إلى الغرر.

رحمه الله، فمذهب أحمد في ذلك وجماعة من المالكية وأبو يوسف ومحمد صاحباً أبا حنيفة هو أحسن المذاهب به تجمع مجموع الأدلة ومن ظرفوا يا بمسلم عرفاً هذا هو الصحيح قد قلنا أن رواية التلمثوا لربيع ما التلت والربع من التي تخرج على الماذينات أو رؤوس الجداول، فيكون قد رجع إلى قطعة معينة، أو النهي عن هذا من باب التنزيه.²⁸

المسألة ١٤٤١: معنى «القصري» في «فتصيب من القصري»: ما ضبطه؟ وما المراد (ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس) (التفريغ ص ١٠٠)

تعليق الإمام النووي: قوله: (فتصيب من القصري) هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور. قال القاضي: هكذا رؤيناه عن أكثرهم، وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصورة، وعن ابن الخزاعي بضم القاف مقصورة. قال: الصواب الأول، هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس. ويقال له: القصار بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري. الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: معناه أن يقول له ماذا ستأخذ؟ فيقول له ما تبقى في السنبل بعد الحراس، فماتبقى في السنبال بعد الحراس نسبة غير محددة، فهذا الذي نُهي عنه.³⁰

المسألة ١٤٤٢: كراء الأرض: ترك ابن عمر المخابرة بعد أن كان يفعلها (من باب الاحتياط والورع) (التفريغ ص ١٠١)

تعليق الإمام النووي: قوله: (أن عبد الله بن عمر كان يُكره أرضيه) كذا في بعض النسخ (أرضيه) بفتح الراء وكسر الصاد على الجمع وفي بعضها (أرضه) على الأفراد وكلاهما صحيح. الأقوال الأخرى: لم تذكر أقوال أخرى.

ترجيح الشيخ ياسر: ترك ابن عمر رضي الله عنه المخابرة بعد أن كان يفعلها هو من باب الاحتياط والورع رضي الله عنه

²⁸ (ص 99) قوله في (بيع الغرر): "نهى تنزيه" فيه نظر، بل الصواب أنه نهى تحريم، كما مضى في محله، فتنبه. ومن المحققين من ذكر أن تصحيح جملة (بيع الغرر) هو (بيع الهز)، ذكر ذلك في كتاب "بدر التمام شرح بلوغ المرام".

²⁹ (ص 99) وقد ذكرنا أن هذا ظاهر جداً في كلام ابن عباس رضي الله عنه: قال البخاري: (2342) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرُو قَالَ ذَكَرْتُهُ لِبَاوُسَ فَقَالَ يُزْرَعُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مَعْلُوماً». - للفائدة: (قال البخاري (137/3): [باب المزارعة بالسطر ونحوه] وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على التلث والرُّبْع. وزارع عليّ وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وغروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل عليّ، وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله السطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيئنفقان جميعاً فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهرى. وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على البصف. وقال إبراهيم، وابن سيرين وعطاء والحكم والزهرى وقتادة لا بأس أن يعطى الثوب بالتلث، أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على التلث والربع إلى أجل مُسمًى. (2328) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِسَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرَعَ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ مِنْهُ وَسَقَى ثَمَانُونَ وَسَقَى تَمْرَ وَعَشْرُونَ وَسَقَى شَعِيرَ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ يُمَضَى لَهُنَّ مِنْهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ) انتهى.

³⁰ (ص 100) وهو القصري، على وزن قبطي.